

Contratos del sector público (I): preparación, adjudicación, efectos, extinción

Tema IV.5 · Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos. Seis preguntas: I. Qué es un contrato del sector público, qué clases hay y qué elementos tiene (arts. 1 a 3, 5, 10 a 12, 19 a 22, 24 a 27, 29, 35 a 37, 61, 65, 74, 88, 99 a 102, 106, 107 y 323) · II. Cómo se prepara: expediente y pliegos (arts. 28, 116 a 122 y 124) · III. Cómo se adjudica (arts. 131, 145, 150, 151, 153, 156, 158 a 160, 162, 166 y 168) · IV. Efectos, cumplimiento y extinción (arts. 188 a 193, 196 a 198 y 209 a 213) · V. Revisión de precios y otras alteraciones (arts. 103 a 105, 203 a 208, 214 y 215) · VI. Invalidez y recurso especial (arts. 38 a 45, 48 a 50, 53 y 57 a 59). Ley 9/2017 con los umbrales vigentes desde el 1-1-2026. Cada artículo: texto literal del BOE y ficha.

1.	Mapa del tema: seis preguntas
2.	I. ¿Qué es un contrato del sector público, qué clases hay y qué elementos tiene?
3.	II. ¿Cómo se prepara el contrato? Expediente y pliegos
4.	III. ¿Cómo se adjudica el contrato?
5.	IV. ¿Qué efectos tiene el contrato y cómo se cumple y se extingue?
6.	V. ¿Cómo se revisan los precios y qué otras alteraciones caben?
7.	VI. ¿Cuándo es inválido el contrato y cómo se recurre?
8.	Cierre. Repaso en 10 minutos (por bloques)
9.	Glosario
10.	Cronología e hitos

Sección 1

Mapa del tema: seis preguntas

Epígrafe oficial (BOE-A-2025-26262, anexo VII, Bloque IV, tema 5):

Los contratos del sector público (I): concepto, clases y elementos. Preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. Régimen de invalidez y recursos.

BOE

El hilo conductor

El epígrafe tiene cuatro frases y recorre la **vida de un contrato**: qué es, cómo se prepara, cómo se adjudica, cómo se ejecuta y se acaba, qué puede cambiar durante su vida y qué pasa si nace viciado. Se lee como **seis preguntas**; cada una es un bloque. Todo sale de la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)**.

Bloque	Pregunta	Artículos de la LCSP
I	¿Qué es un contrato del sector público, qué clases hay y qué elementos tiene?	1 a 3, 5, 10 a 12, 19 a 22, 24 a 27, 29, 35 a 37, 61, 65, 74, 88, 99 a 102, 106, 107 y 323
II	¿Cómo se prepara? Expediente y pliegos	28, 116 a 122 y 124
III	¿Cómo se adjudica?	131, 145, 150, 151, 153, 156, 158 a 160, 162, 166 y 168
IV	¿Qué efectos tiene y cómo se cumple y se extingue?	188 a 193, 196 a 198 y 209 a 213
V	¿Cómo se revisan los precios y qué otras alteraciones caben?	103 a 105, 203 a 208, 214 y 215
VI	¿Cuándo es inválido y cómo se recurre?	38 a 45, 48 a 50, 53 y 57 a 59

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

La idea que une los seis bloques: un contrato es del sector público si es **oneroso** y lo celebra una entidad del **art. 3 (I)**. Antes de contratar hay un **expediente** con sus **pliegos** (II); se elige al contratista por un **procedimiento** con publicidad y concurrencia (III); la Administración conserva **prerrogativas** durante la ejecución hasta que el contrato se **cumple o se resuelve** (IV); el precio y el contrato solo cambian por las vías tasadas de **revisión** y **modificación** (V); y los vicios de preparación o adjudicación se depuran por la **invalidez** y el **recurso especial** (VI).

Cómo está escrito

- Los bloques siguen el **orden del epígrafe**; dentro de cada bloque, el **orden de los artículos**.
- Cada artículo: primero el **texto literal del BOE** (texto consolidado vigente; los umbrales son los aplicables **desde el 1 de enero de 2026**) y debajo su **ficha** (Qué · Quién · Cómo · Plazos y mayorías · ⚠ Ojo en el examen).
- La LCSP es muy larga: de cada artículo se copian **los apartados que se preguntan**; el resto se cita en la ficha.
- Los esquemas y cuadros **no son texto legal**: resumen los artículos citados.
- Los tipos de contrato (obras, concesiones, suministro, servicios) y sus reglas propias son el **tema IV.6**.
- Al final: el **Cierre** (repaso por bloques y cuadro de cifras); las preguntas de exámenes oficiales están en el **test** («Práctica activa», barra lateral).

Sección 2

I. ¿Qué es un contrato del sector público, qué clases hay y qué elementos tiene?

I.1 Objeto y concepto: qué es un contrato del sector público (arts. 1 a 3)

CONCEPTO CLAVE

Contrato del sector público: Contrato oneroso, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrado por una entidad del art. 3 LCSP (art. 2.1).

Poder adjudicador: Entidad del art. 3.3 LCSP: las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y ciertas entidades de interés general financiadas o controladas por otro poder adjudicador.

La LCSP regula la contratación del **sector público**. Un contrato entra en la ley por dos datos: es **oneroso** y lo celebra una **entidad del art. 3**. El art. 3 dibuja tres círculos: sector público ⊃ poderes adjudicadores ⊃ Administraciones Públicas.

1.1 Objeto y finalidad de la ley (art. 1)

Artículo 1. Objeto y finalidad (LCSP)

BOE

1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de **libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores**; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y **la selección de la oferta económicamente más ventajosa**.

2. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

FICHA	
Qué	Para qué existe la LCSP: principios y fines de la contratación pública
Quién	Todas las entidades del sector público (art. 3)
Cómo	Principios (1.1): • Libertad de acceso a las licitaciones • Publicidad y transparencia de los procedimientos • No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores • Fines: estabilidad presupuestaria y control del gasto, integridad, libre competencia y selección de la oferta económicamente más ventajosa
Plazos y mayorías	—

⚠ Ojo en el examen

El 1.2 añade como objeto el régimen de «los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos»: solo de los **administrativos** (los privados se rigen en eso por el derecho privado, → I.4.2).

1.2 Concepto: contratos onerosos (art. 2.1)**Artículo 2. Ámbito de aplicación (LCSP)****BOE**

1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, **los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica**, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.

Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista obtenga **algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta**.

FICHA

Qué	Concepto legal de contrato del sector público
Quién	Lo celebran «las entidades enumeradas en el artículo 3»
Cómo	Contrato oneroso , cualquiera que sea su naturaleza jurídica (administrativo o privado)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Oneroso = el contratista obtiene algún tipo de beneficio económico, directo o indirecto . También se sujetan los contratos subvencionados del art. 23 (2.2).

1.3 Las entidades del sector público (art. 3.1)**Examen**

Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2025, pregunta 56.

Artículo 3. Ámbito subjetivo (LCSP)**BOE**

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:

- La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
- Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
- Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera.
- Las fundaciones públicas. A efectos de esta Ley, se entenderá por fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
 - Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución.
 - Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público con carácter permanente.
 - Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público.
- Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.**

g) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo.

h) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a), b), c), d), e), g) y h) del presente apartado sea **superior al 50 por 100**, o en los casos en que sin superar ese porcentaje, se encuentre respecto de las referidas entidades en el supuesto previsto en el artículo 5 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

i) Los fondos sin personalidad jurídica.

j) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

k) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.

l) A los efectos de esta Ley, se entiende que también forman parte del sector público las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.

FICHA	
Qué	Entidades que forman el sector público a efectos de la LCSP
Quién	Las de las letras a) a l) del 3.1
Cómo	Tres círculos: • Sector público: todas las del 3.1 • Poderes adjudicadores: las del 3.3 (→ I.1.4) • Administraciones Públicas: las del 3.2 (→ I.1.4)
Plazos y mayorías	Sociedades mercantiles: participación pública superior al 50 por 100 (letra h)
⚠ Ojo en el examen	Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público (letra f): cayó en 2025 (está en el test).

1.4 Administraciones Públicas y poderes adjudicadores (art. 3.2 y 3)

Artículo 3. Ámbito subjetivo (LCSP)

BOE

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, **tendrán la consideración de Administraciones Públicas** las siguientes entidades:

a) Las mencionadas en las letras a), b), c), y l) del apartado primero del presente artículo.

b) Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas en la letra d) del apartado siguiente para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

3. **Se considerarán poderes adjudicadores**, a efectos de esta Ley, las siguientes entidades:

a) Las Administraciones Públicas.

b) Las fundaciones públicas.

c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

d) Todas las demás entidades con personalidad jurídica propia distintas de las expresadas en las letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3, bien financien mayoritariamente su actividad; bien controlen su gestión; o bien nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.

e) Las asociaciones constituidas por las entidades mencionadas en las letras anteriores.

FICHA	
Qué	Quién es Administración Pública y quién poder adjudicador: de ello depende el régimen del contrato
Quién	Administraciones Públicas (3.2): • AGE, Administraciones de las CC. AA., Ceuta y Melilla y entidades locales (letra a del 3.1) • Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (b) • Organismos Autónomos, Universidades Públicas y autoridades administrativas independientes (c) • Diputaciones Forales y Juntas Generales del País Vasco (l) • Consorcios y entidades de derecho público no financiados mayoritariamente con ingresos de mercado (3.2 b)
Cómo	Poderes adjudicadores (3.3): • Las Administraciones Públicas • Las fundaciones públicas • Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social • Entidades creadas para necesidades de interés general no industriales ni mercantiles, financiadas, controladas o con órgano nombrado mayoritariamente por un poder adjudicador • Sus asociaciones
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Toda Administración Pública es poder adjudicador, pero no al revés: las fundaciones públicas y las Mutuas son poder adjudicador sin ser Administración Pública. Contratos administrativos solo los celebra una Administración Pública (→ I.4.1).

I.2 Negocios y contratos excluidos (arts. 5, 10 y 11)

Hay negocios que, aunque los celebre el sector público, **no se rigen por la LCSP**. Los que más se preguntan:

2.1 Defensa y seguridad: procedimientos internacionales (art. 5.4)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2025, pregunta 56.

Artículo 5. Negocios jurídicos y contratos excluidos en el ámbito de la Defensa y de la Seguridad (LCSP)

BOE

4. Quedan excluidos, también, del ámbito de la presente Ley los contratos y convenios que se celebren en los ámbitos de la defensa o de la seguridad y que deban adjudicarse de conformidad con un procedimiento de contratación específico que haya sido establecido de alguna de las siguientes maneras:

- a) En virtud de un acuerdo o convenio internacional celebrado de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con uno o varios Estados no signatarios de este último, relativo a las obras, suministros o servicios que resulten necesarios para la explotación o el desarrollo conjunto de un proyecto por los Estados firmantes.
- b) En virtud de un acuerdo o convenio internacional relativo al **estacionamiento de tropas** y que se refiera a las empresas de un Estado Miembro de la Unión Europea o de un tercer Estado.
- c) En virtud de las normas de contratación establecidas por una organización internacional o por una institución financiera internacional, cuando además los contratos que se adjudiquen estén financiados íntegramente o en su mayor parte por esa institución.

FICHA	
Qué	Exclusión de contratos de defensa y seguridad con procedimiento fijado por normas internacionales
Quién	Contratos y convenios en los ámbitos de la defensa o de la seguridad
Cómo	• Acuerdo o convenio internacional para un proyecto conjunto con Estados no signatarios del TFUE (a) • Acuerdo o convenio internacional de estacionamiento de tropas (b) • Normas de una organización o institución financiera internacional que los financia íntegramente o en su mayor parte (c)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	El estacionamiento de tropas cayó en 2025 como contrato excluido (está en el test). El art. 5 recoge más exclusiones de defensa y seguridad (5.1 a 5.3).

2.2 Ámbito financiero (art. 10)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2025, pregunta 56.

Artículo 10. Negocios y contratos excluidos en el ámbito financiero (LCSP)

BOE

Están excluidos del ámbito de la presente Ley los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, **compra, venta o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros** en el sentido de la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE, del Consejo y la Directiva 2000/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE, del Consejo. Asimismo quedan excluidos los servicios prestados por el Banco de España y las operaciones realizadas con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y **los contratos de préstamo y operaciones de tesorería**, estén o no relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros instrumentos financieros.

FICHA	
Qué	Exclusión de servicios financieros sobre valores, préstamos y tesorería
Quién	—

Cómo	• Servicios financieros de emisión, compra, venta o transferencia de valores o instrumentos financieros • Servicios del Banco de España; operaciones con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad • Préstamos y operaciones de tesorería
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La compraventa de valores está excluida : cayó en 2025 (está en el test).

2.3 Otros negocios excluidos (art. 11)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2025, pregunta 56.

Artículo 11. Otros negocios o contratos excluidos (LCSP)

BOE

1. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley.
2. Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
3. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación quedan excluidos de la presente Ley.
4. Asimismo, están excluidos los contratos por los que una entidad del sector público se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus prescripciones para la celebración del correspondiente contrato.
5. Se encuentran, asimismo, excluidos los contratos que tengan por objeto servicios relacionados con campañas políticas, incluidos en los códigos CPV 79341400-0, 92111230-3 y 92111240-6, **cuando sean adjudicados por un partido político**.
6. Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que esta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, de la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que dicho sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.

FICHA	
Qué	Otras exclusiones
Quién	—
Cómo	• Relación de servicio de los funcionarios y contratos laborales (11.1) • Servicio público con tarifa, tasa o precio público de aplicación general (11.2) • Arbitraje y conciliación (11.3) • Contratos por los que una entidad del sector público se obliga a entregar bienes o prestar servicios (11.4) • Servicios de campañas políticas adjudicados por un partido político (11.5) • Servicios sociales por entidades privadas sin contrato público (11.6)

Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Campañas políticas: excluidas cuando las adjudica un partido político . La relación funcionarial y los contratos laborales nunca son contratos de la LCSP.

I.3 Calificación y contratos sujetos a regulación armonizada (arts. 12 y 19 a 22)

CONCEPTO CLAVE

Contrato sujeto a regulación armonizada: Contrato de un poder adjudicador cuyo valor estimado iguala o supera los umbrales de los arts. 20 a 22 LCSP (art. 19.1).

Primera clasificación: por su **tipo** (art. 12) y por su **cuantía** (armonizados o no). Un contrato **sujeto a regulación armonizada (SARA)** sigue las reglas de las Directivas europeas: publicidad en el DOUE, plazos más largos, etc.

3.1 Calificación de los contratos (art. 12)

Artículo 12. Calificación de los contratos (LCSP)

BOE

1. Los contratos de **obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios** que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la presente sección.
2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

FICHA	
Qué	Cómo se califican los contratos
Quién	Entidades del sector público
Cómo	Los cinco contratos típicos se califican por las normas de su sección (arts. 13 a 18; su estudio es el tema IV.6); los demás, por las normas de derecho administrativo o privado que les sean aplicables
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Cinco típicos: obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios .

3.2 Qué es un contrato armonizado (art. 19.1)

Artículo 19. Delimitación general (LCSP)

BOE

1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro, y los de servicios, cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes, **siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador**. Tendrán también la consideración de contratos sujetos a regulación armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere el artículo 23.

FICHA	
Qué	Contrato sujeto a regulación armonizada (SARA)
Quién	Solo si contrata un poder adjudicador (y los subvencionados del art. 23)
Cómo	Valor estimado (art. 101, → I.7.3) «igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes»
Plazos y mayorías	Umrales: arts. 20 a 22 (→ I.3.3)
⚠ Ojo en el examen	La ley dice «igual o superior »: el importe exacto del umbral ya es armonizado. El 19.2 excluye ciertos contratos cualquiera que sea su valor (audiovisuales, defensa del art. 346 TFUE, secretos o reservados, comunicaciones electrónicas, ciertos servicios jurídicos...).

3.3 Los umbrales vigentes desde el 1 de enero de 2026 (arts. 20.1, 21.1 y 22.1)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2025, pregunta 57.

Artículo 20. Contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios sujetos a una regulación armonizada: Umbral (LCSP)

BOE

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a **5.404.000 euros**.

Artículo 21. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada: Umbral (LCSP)

BOE

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

- a) **140.000 euros**, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo II.
- b) **216.000 euros**, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la letra anterior.

Artículo 22. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada: umbral (LCSP)

BOE

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

- a) **140.000 euros**, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- b) **216.000 euros**, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- c) **750.000 euros**, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV.

FICHA

Qué	Cuantías que hacen armonizado un contrato (redacción dada por la Orden HAC/1517/2025, BOE de 26-12-2025)
Quién	Umbral bajo para la AGE, sus Organismos Autónomos y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; umbral alto para las demás entidades
Cómo	- Obras, concesión de obras y concesión de servicios: 5.404.000 € - Suministros y servicios de la AGE, OO. AA. y entidades de la Seguridad Social: 140.000 € - Suministros y servicios de las demás entidades: 216.000 € - Servicios sociales y otros específicos del anexo IV: 750.000 €
Plazos y mayorías	Valor estimado igual o superior al umbral
⚠ Ojo en el examen	Las concesiones de servicios van con las obras (5.404.000 €), no con los servicios. Un organismo autónomo (p. ej., el FOGASA) usa el umbral de 140.000 € : cayó en 2025 (está en el test).

I.4 Contratos administrativos y contratos privados; jurisdicción (arts. 24 a 27)

CONCEPTO CLAVE

Contrato administrativo especial: Contrato de una Administración Pública declarado administrativo por una ley o vinculado a su giro o tráfico específico o a una finalidad pública de su competencia (art. 25.1 b).

Contrato privado: Contrato del sector público no administrativo (art. 26); si lo celebra una Administración, su preparación y adjudicación se rigen por la LCSP y sus efectos y extinción por el derecho privado.

Segunda clasificación, por su **régimen jurídico**: administrativo o privado. Decide qué normas rigen cada fase del contrato y **qué jueces** resuelven los litigios.

4.1 Régimen jurídico y contratos administrativos (arts. 24 y 25)

Artículo 24. Régimen jurídico aplicable a los contratos del sector público (LCSP)

BOE

Los contratos del sector público podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado.

Artículo 25. Contratos administrativos (LCSP)

BOE

1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, **siempre que se celebren por una Administración Pública**:

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos:

1.º Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6.

2.º **Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.**

b) Los contratos declarados así expresamente por una Ley, y aquellos otros de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan **naturaleza administrativa especial** por estar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquella.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.

FICHA	
Qué	Contratos administrativos: los típicos y los especiales, celebrados por una Administración Pública
Quién	Solo «siempre que se celebren por una Administración Pública»
Cómo	Dos grupos (25.1): a) Obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios (salvo ciertos servicios financieros, de creación artística y literaria y de espectáculos, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos, que son privados) b) Administrativos especiales: declarados por una ley, o vinculados al giro o tráfico específico de la Administración o a una finalidad pública de su competencia
Plazos y mayorías	Régimen (25.2): LCSP y su desarrollo; supletoriamente, derecho administrativo y, en su defecto, privado
⚠ Ojo en el examen	Los administrativos especiales se rigen en primer término por sus normas específicas (25.2).

4.2 Contratos privados (art. 26)

Artículo 26. Contratos privados (LCSP)

BOE

1. Tendrán la consideración de contratos privados:

- a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b) del apartado primero del artículo anterior.
- b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas.
- c) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

2. Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la presente Ley con carácter general, y por sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. **En lo que respecta a su efectos, modificación y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.**

FICHA	
Qué	Contratos privados del sector público

Quién	• Administraciones Públicas, con objeto distinto de los del 25.1 (a) • Poderes adjudicadores que no son Administración Pública (b) • Entidades del sector público que no son poder adjudicador (c)
Cómo	Contratos privados de las AAPP (26.2): preparación y adjudicación por la LCSP; efectos, modificación y extinción por el derecho privado
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Lo preparatorio y la adjudicación van por la LCSP (y por el contencioso, → I.4.3); los efectos y la extinción , por el derecho privado (y por el orden civil).

4.3 Jurisdicción competente (art. 27)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2024, pregunta 55.

Artículo 27. Jurisdicción competente (LCSP)

BOE

1. Serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones:

a) **Las relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos.**

b) **Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas.**

d) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los órganos administrativos de resolución de los recursos previstos en el artículo 44 de esta Ley, así como en el artículo 321.5.

2. **El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver:**

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relación con los efectos y extinción de los contratos privados de las entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Públicas, con excepción de las modificaciones contractuales citadas en las letras b) y c) del apartado anterior.

b) De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

FICHA

Qué Reparto de los litigios entre el orden contencioso-administrativo y el civil

Quién Orden contencioso-administrativo (27.1) u orden civil (27.2)

Cómo Contencioso-administrativo (27.1):

- Todo el contrato administrativo: preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción
- Preparación y adjudicación de los contratos privados de las AAPP
- Preparación y adjudicación de los contratos de entidades que no son poder adjudicador
- Recursos contra las resoluciones de los órganos del recurso especial (art. 44)
- **Civil (27.2):** efectos y extinción de los contratos privados de los poderes adjudicadores y de los contratos de entidades que no son poder adjudicador

Plazos y mayorías	—
△ Ojo en el examen	Contra la resolución del recurso especial cabe el contencioso-administrativo (→ VI.3.7). Los efectos y la extinción de los contratos privados van al orden civil .

I.5 Duración, contenido, perfección y forma (arts. 29 y 35 a 37)

CONCEPTO CLAVE

Perfección: Momento en que nace el contrato: con su formalización o, en los basados en un acuerdo marco, con su adjudicación (art. 36).

5.1 Duración y prórroga (art. 29)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L 2019), cuestión 4 a).

Artículo 29. Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación (LCSP)

BOE

1. La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se puedan introducir de conformidad con lo establecido en los artículos 203 a 207 de la presente Ley.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca **al menos con dos meses de antelación** a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

4. Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán **un plazo máximo de duración de cinco años**, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.

8. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 **no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.**

FICHA

Qué	Duración y prórroga de los contratos
Quién	La prórroga la acuerda el órgano de contratación y es obligatoria para el empresario (con el preaviso legal)
Cómo	• Prórroga prevista en el contrato, con características inalterables (29.2) • Nunca por consentimiento tácito

Plazos y mayorías	• Preaviso de la prórroga: al menos dos meses antes del fin (salvo plazo mayor en el pliego) • Suministros y servicios de prestación sucesiva: máximo cinco años, prórrogas incluidas (29.4) • Contratos menores: máximo un año, sin prórroga (29.8)
⚠ Ojo en el examen	No hay prórroga tácita . El art. 29.6 fija topes para las concesiones (cuarenta, veinticinco y diez años, según el caso).

5.2 Contenido mínimo del contrato (art. 35)

Artículo 35. Contenido mínimo del contrato (LCSP)

BOE

1. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes menciones:

- a) La identificación de las partes.
- b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
- c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.
- d) Referencia a la legislación aplicable al contrato, con expresa mención al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
- e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos documentos.
- f) **El precio cierto, o el modo de determinarlo.**
- g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
- h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.
- i) Las condiciones de pago.
- j) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso.
- k) Los supuestos en que procede la resolución.
- l) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio, en su caso.
- m) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al contratista.
- n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación.

2. El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquellos.

FICHA	
Qué	Menciones obligatorias del documento de formalización
Quién	Las partes (entidad contratante y adjudicatario)
Cómo	Catorce menciones (letras a a n), salvo que ya estén en los pliegos

Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	El documento «no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos».

5.3 Perfección (art. 36)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025, pregunta 51.

Artículo 36. Perfección de los contratos (LCSP)

BOE

1. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo, **se perfeccionan con su formalización**.
2. Los contratos subvencionados que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de esta Ley, deban considerarse sujetos a regulación armonizada, se perfeccionarán de conformidad con la legislación por la que se rijan. Las partes deberán notificar su formalización al órgano que otorgó la subvención.
3. Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, **se perfeccionan con su adjudicación**.
4. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

FICHA	
Qué	Momento en que nace el contrato
Quién	Poderes adjudicadores
Cómo	• Regla: con la formalización (36.1) • Excepciones (36.1): los contratos menores; y los contratos basados en un acuerdo marco y específicos de un sistema dinámico de adquisición, que se perfeccionan con su adjudicación (36.3) • Subvencionados armonizados: según su propia legislación (36.2)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Cayó en 2025: los basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicación (está en el test). Lugar de celebración: la sede del órgano de contratación (36.4).

5.4 Forma escrita (art. 37)

Artículo 37. Carácter formal de la contratación del sector público (LCSP)

BOE

1. Las entidades del sector público **no podrán contratar verbalmente**, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia.
2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 153, sin perjuicio de lo señalado para los contratos menores en el artículo 118.
3. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas cuando sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44 deberán formalizarse en los plazos establecidos en el artículo 153.

FICHA	
Qué	Carácter formal de la contratación
Quién	Entidades del sector público
Cómo	Prohibido contratar verbalmente; las AAPP formalizan según el art. 153 (→ III.2.3); los menores, según el art. 118
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Única excepción a la forma escrita: la emergencia (art. 120.1, → II.2.3).

I.6 Las partes: órgano de contratación y contratista (arts. 61, 65, 74 y 88)

Elementos **subjetivos**: de un lado, el **órgano de contratación**; de otro, el **contratista**, que debe ser apto (capacidad, ausencia de prohibiciones y solvencia o clasificación).

6.1 Órgano de contratación (art. 61)

Artículo 61. Competencia para contratar (LCSP)

BOE

1. La representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a los **órganos de contratación, unipersonales o colegiados** que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre.
2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una fundación.

FICHA	
Qué	Quién representa a la entidad contratante
Quién	Órganos de contratación, unipersonales o colegiados
Cómo	Por norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria; pueden delegar o desconcentrar (61.2)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	En la AGE: Ministros y Secretarios de Estado (art. 323, → I.8.1).

6.2 Aptitud del contratista (art. 65)

Artículo 65. Condiciones de aptitud (LCSP)

BOE

1. Solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan **plena capacidad de obrar, no estén incurso en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional** o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

2. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

FICHA	
Qué	Condiciones de aptitud para contratar
Quién	Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras
Cómo	• Plena capacidad de obrar • No estar incursas en prohibición de contratar (art. 71) • Solvencia económica y financiera y técnica o profesional, o clasificación cuando se exija • Habilitación empresarial o profesional exigible (65.2)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La falta de capacidad, solvencia, habilitación o clasificación, o la prohibición de contratar, es causa de nulidad (art. 39.2 a, → VI.1.2).

6.3 Exigencia de solvencia (art. 74)

Artículo 74. Exigencia de solvencia (LCSP)

BOE

1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. **Este requisito será sustituido por el de la clasificación**, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.
2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

FICHA	
Qué	Solvencia mínima
Quién	La determina el órgano de contratación
Cómo	Se indica en el anuncio y se especifica en el pliego; vinculada al objeto y proporcional
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La clasificación , cuando sea exigible, sustituye a la solvencia.

6.4 Solvencia técnica en los contratos de obras (art. 88.1 a)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025, pregunta 52.

Artículo 88. Solvencia técnica en los contratos de obras (LCSP)

BOE

1. En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes, a elección del órgano de contratación:

a) Relación de las obras ejecutadas **en el curso de los cinco últimos años**, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas **en los últimos diez años**.

FICHA	
Qué	Medios para acreditar la solvencia técnica en obras
Quién	A elección del órgano de contratación (uno o varios medios)
Cómo	Primer medio: relación de obras ejecutadas, avalada por certificados de buena ejecución
Plazos y mayorías	Cinco últimos años; los de los últimos diez si es necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia
⚠ Ojo en el examen	Cayó en 2025: cinco años (está en el test). Los «tres últimos años» son de otro medio: la plantilla media «durante los tres últimos años» (88.1 e).

I.7 Objeto, presupuesto, valor estimado, precio y garantías (arts. 99 a 102, 106 y 107)

CONCEPTO CLAVE

Presupuesto base de licitación: Límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA (art. 100.1).

Valor estimado: Importe total del contrato sin IVA según las estimaciones del órgano de contratación, con prórrogas y modificaciones previstas; determina umbrales y procedimientos (art. 101).

Elementos **objetivos**: el **objeto** y las tres cifras que no hay que confundir: **presupuesto base de licitación** (con IVA), **valor estimado** (sin IVA y con prórrogas) y **precio** (lo que se paga). Se añaden las **garantías**.

7.1 Objeto del contrato y lotes (art. 99)

Artículo 99. Objeto del contrato (LCSP)

BOE

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. **No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo** y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes **mediante su división en lotes**, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

FICHA	
Qué	Objeto del contrato

Quién	Órgano de contratación
Cómo	• Determinado; puede definirse por necesidades o funcionalidades • Prohibido fraccionar para eludir la publicidad o el procedimiento • Regla: división en lotes si la naturaleza o el objeto lo permiten
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	No dividir en lotes exige motivos válidos justificados en el expediente , salvo en la concesión de obras (99.3).

7.2 Presupuesto base de licitación (art. 100)

Artículo 100. Presupuesto base de licitación (LCSP)

BOE

1. A los efectos de esta Ley, por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, **incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido**, salvo disposición en contrario.

FICHA	
Qué	Límite máximo de gasto del contrato
Quién	Órgano de contratación
Cómo	Adecuado a los precios del mercado; desglosado en el pliego (costes directos e indirectos y otros gastos)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Presupuesto base: con IVA . Valor estimado (→ I.7.3): sin IVA .

7.3 Valor estimado (art. 101)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L extraordinario 2022), cuestión 1.

Artículo 101. Valor estimado (LCSP)

BOE

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los contratos será determinado como sigue:

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de contratación tomará el importe total, **sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones**.

b) En el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, el órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.

2. En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta:

a) Cualquier forma de opción eventual y **las eventuales prórrogas del contrato**.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea modificado, se considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas.

FICHA	
Qué	La cifra que decide umbrales, procedimiento y publicidad
Quién	Órgano de contratación
Cómo	- Obras, suministros y servicios: importe total sin IVA (101.1 a) - Concesiones: cifra de negocios del concesionario, sin IVA (101.1 b) - Incluye prórrogas, opciones, primas y modificaciones previstas al alza (101.2)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	El valor estimado (sin IVA y con prórrogas) es el que se compara con los umbrales SARA (→ I.3.3), con las cifras del contrato menor y con las del recurso especial.

7.4 Precio (art. 102)

Artículo 102. Precio (LCSP)

BOE

1. Los contratos del sector público **tendrán siempre un precio cierto**, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

5. Los precios fijados en los contratos del sector público podrán ser revisados en los términos previstos en el Capítulo II de este Título, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para tener en cuenta las variaciones económicas de costes que acaezcan durante la ejecución del contrato.

8. **Se prohíbe el pago aplazado del precio** en los contratos de las Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice expresamente.

FICHA	
Qué	Precio del contrato
Quién	—
Cómo	- Cierto; se abona según la prestación realmente ejecutada - IVA incluido, como partida independiente - Revisable en los términos del capítulo II (→ V.1)
Plazos y mayorías	—

⚠ **Ojo en el examen**

Pago **aplazado** prohibido en los contratos de las AAPP, salvo arrendamiento financiero, arrendamiento con opción de compra o autorización legal.

7.5 Garantía provisional y garantía definitiva (arts. 106 y 107)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2022), cuestión 4 a).

Artículo 106. Exigencia y régimen de la garantía provisional (LCSP)

BOE

1. En el procedimiento de contratación **no procederá la exigencia de garantía provisional**, salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente. En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato.
2. En los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma, que **no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación** del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. La garantía provisional podrá prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el apartado 1 del artículo 108.

Artículo 107. Exigencia de la garantía definitiva (LCSP)

BOE

1. A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de contratación **una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado** por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los contratos con precios provisionales a que se refiere el apartado 7 del artículo 102, el porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

FICHA	
Qué	Garantías del licitador y del adjudicatario
Quién	Provisional: los licitadores, solo si se exige; definitiva: quien presenta la mejor oferta
Cómo	• Provisional: excepcional, por motivos de interés público justificados • Definitiva: regla en los contratos de las AAPP; puede eximirse justificándolo en el pliego (107.1)
Plazos y mayorías	• Provisional: hasta el 3 % del presupuesto base de licitación, sin IVA • Definitiva: 5 % del precio final ofertado, sin IVA
⚠ Ojo en el examen	Provisional → % del presupuesto base ; definitiva → % del precio ofertado . En el abierto simplificado no hay garantía provisional (→ III.3.3).

I.8 Los órganos de contratación del Estado (art. 323)

8.1 Órganos de contratación estatales (art. 323.1 y 2)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2025, pregunta 58.

Artículo 323. Órganos de contratación estatales (LCSP)

BOE

1. **Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación** de la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia.

En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de contratación, la competencia para celebrar los contratos de suministro y de servicios que afecten al ámbito de más de uno de ellos **corresponderá al Ministro, salvo en los casos en que la misma se atribuya a la Junta de Contratación**.

2. Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas integrantes del sector público estatal y los Directores generales de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros, a falta de disposición específica sobre el particular, recogida en las correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas entidades.

FICHA

Qué	Quién contrata en el sector público estatal
Quién	• Ministros y Secretarios de Estado (AGE) • Presidentes o Directores de OO. AA., EPE y demás entidades estatales; Directores generales de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (a falta de norma específica)
Cómo	Suministros y servicios que afecten a más de un órgano de contratación del departamento: el Ministro , salvo atribución a la Junta de Contratación
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Cayó en 2025: el Ministro (no el Subsecretario ni el Secretario de Estado) (está en el test).

SÍNTESIS

- Contrato del sector público = **oneroso** + entidad del **art. 3**; tres círculos: sector público, poderes adjudicadores y Administraciones Públicas.
- Excluidos, entre otros: relación funcional y laboral, valores e instrumentos financieros, estacionamiento de tropas, campañas políticas de los partidos.
- SARA desde el 1-1-2026: obras y concesiones **5.404.000 €**; suministros y servicios **140.000 €** (AGE, OO. AA., Seguridad Social) o **216.000 €** (resto); anexo IV **750.000 €**.
- Administrativos: los típicos y los especiales **de una Administración Pública**; privados: los demás. Contencioso para todo el administrativo y para preparar y adjudicar los privados de las AAPP; civil para efectos y extinción de los privados.
- Perfección con la **formalización** (basados en acuerdo marco: **adjudicación**); nunca verbal salvo **emergencia**.
- Presupuesto base **con IVA**; valor estimado **sin IVA** y con prórrogas; garantía provisional $\leq 3 \%$ del presupuesto base; definitiva **5 %** del precio ofertado.

Sección 3

II. ¿Cómo se prepara el contrato? Expediente y pliegos

II.1 El expediente de contratación (arts. 28, 116 y 117)

1.1 Necesidad e idoneidad del contrato (art. 28.1)

Artículo 28. Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación (LCSP)

BOE

1. Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos **que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales**. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

FICHA	
Qué	Necesidad e idoneidad del contrato
Quién	Entidades del sector público
Cómo	Naturaleza y extensión de las necesidades e idoneidad del objeto, determinadas con precisión en la documentación preparatoria
Plazos y mayorías	Antes de iniciar el procedimiento de adjudicación
⚠ Ojo en el examen	Solo pueden celebrarse contratos necesarios para los fines institucionales.

1.2 Iniciación y contenido del expediente (art. 116)

Artículo 116. Expediente de contratación: iniciación y contenido (LCSP)

BOE

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas **requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente**, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de esta Ley y que deberá ser publicado en el perfil de contratante.

3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de diálogo competitivo regulado en la subsección 5.ª, de la Sección 2.ª, del Capítulo I, del Título I, del Libro II, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el apartado 1 del artículo 174. En el caso de procedimientos para adjudicar los contratos basados en acuerdos marco invitando a una nueva licitación a las empresas parte del mismo, regulados en el artículo 221.4, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas serán sustituidos por el documento de licitación a que hace referencia el artículo 221.5 último párrafo.

Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. En el expediente se justificará adecuadamente:

a) La elección del procedimiento de licitación.

- b) La clasificación que se exija a los participantes.
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
- f) En los contratos de servicios, **el informe de insuficiencia de medios**.
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.

FICHA	
Qué	Expediente de contratación
Quién	Lo inicia el órgano de contratación , motivando la necesidad; se publica en el perfil de contratante
Cómo	• Se incorporan el PCAP y el PPT (116.3) • Certificado de existencia de crédito y fiscalización previa, en su caso • Se justifican: procedimiento, clasificación, solvencia y criterios de adjudicación, valor estimado, necesidad, insuficiencia de medios (servicios) y no división en lotes (116.4)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	En los contratos de servicios se justifica la insuficiencia de medios .

1.3 Aprobación del expediente (art. 117.1)

Artículo 117. Aprobación del expediente (LCSP)

BOE

1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. **Dicha resolución implicará también la aprobación del gasto**, salvo en el supuesto excepcional de que el presupuesto no hubiera podido ser establecido previamente, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación del órgano competente. Esta resolución deberá ser objeto de publicación en el perfil de contratante.

FICHA	
Qué	Aprobación del expediente
Quién	El órgano de contratación , por resolución motivada
Cómo	Aprueba el expediente y dispone la apertura del procedimiento de adjudicación; se publica en el perfil de contratante
Plazos y mayorías	—

⚠ **Ojo en el examen**

La aprobación del expediente **implica la aprobación del gasto**, salvo las excepciones del 117.1.

II.2 Contratos menores, tramitación urgente y de emergencia (arts. 118 a 120)

CONCEPTO CLAVE

Contrato menor: Contrato de obras de valor estimado inferior a 40.000 € o de suministro o servicios inferior a 15.000 €, con expediente simplificado (art. 118).

Tramitación de emergencia: Régimen excepcional para actuar de inmediato ante catástrofes, grave peligro o necesidades de la defensa nacional, sin expediente ni requisitos formales (art. 120).

2.1 El expediente del contrato menor (art. 118)

Examen

Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L 2025), cuestión 1 a) y d); Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L extraordinario 2022), cuestión 1; Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2022), cuestión 2 a); Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L 2019), cuestión 4; Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2022), cuestión 3 a).

Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores (LCSP)

BOE

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado **inferior a 40.000 euros**, cuando se trate de contratos de obras, o **a 15.000 euros**, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.
5. Lo dispuesto en el apartado 2.º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

FICHA	
Qué	Contrato menor: expediente mínimo por razón de la cuantía
Quién	Órgano de contratación; adjudicación directa a cualquier empresario con capacidad y habilitación (art. 131.3, → III.1.1)
Cómo	• Informe motivado de la necesidad y de que no se altera el objeto para eludir los umbrales • Aprobación del gasto y factura • Obras: además, el presupuesto (y el proyecto y el informe de supervisión cuando procedan)
Plazos y mayorías	• Obras: valor estimado inferior a 40.000 € • Suministros y servicios: inferior a 15.000 € • Duración: máximo un año, sin prórroga (art. 29.8)

⚠ **Ojo en el examen**

La ley dice «**inferior** a»: un contrato de obras de 40.000 € justos ya no es menor. Pagos por anticipo de caja fija de hasta 5.000 €: sin el informe del 118.2.

2.2 Tramitación urgente (art. 119)

Artículo 119. Tramitación urgente del expediente (LCSP)

BOE

1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una **necesidad inaplazable** o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.

2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en esta Ley para la licitación, adjudicación y formalización del contrato **se reducirán a la mitad**, salvo los siguientes:

1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de espera antes de la formalización del contrato.

2.º El plazo de presentación de proposiciones en el procedimiento abierto en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrá reducir de conformidad con lo indicado en la letra b) del apartado 3) del artículo 156.

3.º Los plazos de presentación de solicitudes y de proposiciones en los procedimientos restringido y de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, que se podrán reducir según lo establecido en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 161 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 164, según el caso.

4.º Los plazos de presentación de solicitudes en los procedimientos de diálogo competitivo y de asociación para la innovación en contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada, no serán susceptibles de reducirse.

5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.

La reducción anterior no se aplicará a los citados contratos cuando el procedimiento de adjudicación sea uno distinto del abierto o del restringido.

6.º Los plazos establecidos en el artículo 159 respecto a la tramitación del procedimiento abierto simplificado, de conformidad con lo señalado en el apartado 5 de dicho artículo.

Las reducciones de plazo establecidas en los puntos 2.º, 3.º y 5.º anteriores no se aplicarán en la adjudicación de los contratos de concesiones de obras y concesiones de servicios sujetos a regulación armonizada cualquiera que sea el procedimiento de adjudicación utilizado, no siendo los plazos a que se refieren dichos puntos, en estos contratos, susceptibles de reducción alguna.

c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato **no podrá exceder de un mes**, contado desde la formalización.

FICHA

Qué	Tramitación urgente del expediente
Quién	El órgano de contratación declara la urgencia, motivada
Cómo	• Preferencia en el despacho • Plazos de licitación, adjudicación y formalización a la mitad, con las excepciones del 119.2 b)
Plazos y mayorías	• Informes: 5 días (prorrogables hasta 10) • Inicio de la ejecución: no más de un mes desde la formalización
⚠ Ojo en el examen	No se reduce el plazo de espera de 15 días hábiles antes de formalizar (art. 153.3). En el abierto simplificado no se reducen sus plazos (119.2 b 6.º).

2.3 Tramitación de emergencia (art. 120.1)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2024), cuestión 2.

Artículo 120. Tramitación de emergencia (LCSP)

BOE

1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de **acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional**, se estará al siguiente régimen excepcional:

- El órgano de contratación, **sin obligación de tramitar expediente de contratación**, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
- Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros **en el plazo máximo de treinta días**.
- El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones **no podrá ser superior a un mes**, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.

FICHA	
Qué	Tramitación de emergencia: régimen excepcional
Quién	El órgano de contratación; en el Estado, da cuenta al Consejo de Ministros
Cómo	• Sin expediente: ordena ejecutar lo necesario o contrata libremente • Sin requisitos formales, ni siquiera el de crédito suficiente (se dota después)
Plazos y mayorías	• Dar cuenta al Consejo de Ministros: máximo 30 días • Inicio de la ejecución: máximo un mes desde el acuerdo; si se excede, procedimiento ordinario

⚠ **Ojo en el examen**

Única contratación **verbal** admitida (art. 37.1) y sin **recurso especial** (art. 44.4, → VI.2.1).

II.3 Los pliegos (arts. 121, 122 y 124)

CONCEPTO CLAVE

Pliego de cláusulas administrativas particulares: Documento aprobado por el órgano de contratación antes de la licitación que contiene los criterios y los derechos y obligaciones de las partes; sus cláusulas son parte del contrato (art. 122).

Los **pliegos** son las reglas del contrato: los **administrativos** (generales y particulares) fijan los derechos y obligaciones; los **técnicos**, cómo se ejecuta la prestación.

3.1 Pliegos de cláusulas administrativas generales (art. 121.1)

Artículo 121. Pliegos de cláusulas administrativas generales (LCSP)

BOE

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública, y **previo dictamen del Consejo de Estado**, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que deberán ajustarse en su contenido a los preceptos de esta Ley y de sus disposiciones de desarrollo, para su utilización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades que gocen de la condición de Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal.

FICHA

Qué	Pliegos de cláusulas administrativas generales
Quién	El Consejo de Ministros , a iniciativa de los Ministerios interesados y a propuesta del Ministro de Hacienda y Función Pública
Cómo	Previo dictamen del Consejo de Estado ; para los contratos de la AGE y de las entidades estatales que son Administración Pública
Plazos y mayorías	—

⚠ **Ojo en el examen**

Generales: **Consejo de Ministros**; particulares: **órgano de contratación** (122.5).

3.2 Pliego de cláusulas administrativas particulares (art. 122)

Artículo 122. Pliegos de cláusulas administrativas particulares (LCSP)

BOE

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares **deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella**, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad **por error material, de hecho o aritmético**. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

4. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, **cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos**.

5. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares **corresponderá al órgano de contratación**, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga.
6. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado deberá informar con carácter previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales.
7. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el **informe previo del Servicio Jurídico respectivo**. Este informe no será necesario cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.

FICHA	
Qué	Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP)
Quién	Lo aprueba el órgano de contratación ; en el Estado, con informe previo del Servicio Jurídico (salvo que se ajuste a un modelo ya informado)
Cómo	• Antes de la autorización del gasto o con ella, y siempre antes de la licitación • Recoge criterios de solvencia y adjudicación, consideraciones sociales, laborales y ambientales y los derechos y obligaciones de las partes (122.2) • Sus cláusulas son parte integrante del contrato
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Solo se modifica por error material, de hecho o aritmético ; si no, retroacción de actuaciones. Cláusulas contrarias a los pliegos generales: informe previo de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (122.6).

3.3 Pliego de prescripciones técnicas particulares (art. 124)

Artículo 124. Pliego de prescripciones técnicas particulares (LCSP)

BOE

El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y **definan sus calidades**, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

FICHA	
Qué	Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT)
Quién	El órgano de contratación
Cómo	Rige la realización de la prestación y define sus calidades y sus condiciones sociales y ambientales
Plazos y mayorías	Mismo momento que el PCAP: antes o con la autorización del gasto, y siempre antes de la licitación

⚠ Ojo en el examen

Mismo régimen de modificación que el PCAP: solo por error material, de hecho o aritmético.

SÍNTESIS

- Expediente: lo inicia el **órgano de contratación** motivando la **necesidad** (arts. 28 y 116); incluye pliegos, crédito y, en servicios, **insuficiencia de medios**; su aprobación **aprueba el gasto** (117).
- Menores: obras < **40.000 €**, suministros y servicios < **15.000 €**; informe, gasto y factura (118).
- Urgente: plazos **a la mitad** e inicio en **un mes** (119); emergencia: sin expediente, cuenta al **Consejo de Ministros** en **30 días** e inicio en **un mes** (120).
- Pliegos generales: **Consejo de Ministros** con dictamen del **Consejo de Estado**; particulares y técnicos: **órgano de contratación**, antes de la licitación; solo se corrigen errores materiales, de hecho o aritméticos.

Sección 4

III. ¿Cómo se adjudica el contrato?**III.1 Procedimientos y criterios de adjudicación (arts. 131 y 145)****1.1 Procedimientos de adjudicación (art. 131)****Artículo 131. Procedimiento de adjudicación (LCSP)****BOE**

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las normas de la presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y **utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido**, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.

En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento de asociación para la innovación.
3. **Los contratos menores podrán adjudicarse directamente** a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.

FICHA**Qué**

Qué procedimiento se usa

Quién

Administraciones Públicas

Cómo

- Ordinarios: **abierto o restringido**, con pluralidad de criterios (mejor relación calidad-precio)
- Negociado sin publicidad: supuestos del art. 168 (→ III.4.4)
- Diálogo competitivo o licitación con negociación: art. 167
- Asociación para la innovación: art. 177
- Menores: adjudicación directa (art. 118, → II.2.1)

Plazos y mayorías	—
△ Ojo en el examen	Los procedimientos con negociación, el diálogo y la asociación para la innovación solo caben en sus supuestos tasados .

1.2 Criterios de adjudicación (art. 145.1 y 2)

Artículo 145. Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato (LCSP)

BOE

1. La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la **mejor relación calidad-precio**.

Previa justificación en el expediente, los contratos se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el cálculo del coste del ciclo de vida con arreglo al artículo 148.

2. La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a **criterios económicos y cualitativos**.

FICHA	
Qué	Criterios de adjudicación
Quién	Los fija el órgano de contratación en los pliegos y figuran en el anuncio (145.5)
Cómo	- Regla: pluralidad de criterios, mejor relación calidad-precio - Criterios económicos y cualitativos (pueden incluir aspectos medioambientales o sociales) - Previa justificación: mejor relación coste-eficacia (precio o coste del ciclo de vida)
Plazos y mayorías	—
△ Ojo en el examen	Los criterios deben estar vinculados al objeto del contrato y formularse de manera objetiva (145.5 y 6).

III.2 Clasificación, adjudicación, notificación y formalización (arts. 150, 151 y 153)

2.1 Clasificación de las ofertas y adjudicación (art. 150)

Artículo 150. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato (LCSP)

BOE

1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, **por orden decreciente**, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio más bajo.

2. Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, **dentro del plazo de diez días hábiles**, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del **3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido**, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

3. El órgano de contratación adjudicará el contrato **dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación**. En los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

FICHA	
Qué	Del examen de las ofertas a la adjudicación
Quién	La mesa de contratación (o el órgano de contratación) clasifica; el órgano de contratación adjudica
Cómo	- Clasificación de las proposiciones por orden decreciente - Requerimiento al mejor licitador: documentación y garantía definitiva - Si no cumplimenta: se entiende que retira la oferta, paga el 3 % del presupuesto base (sin IVA) y se pasa al siguiente
Plazos y mayorías	- Documentación: 10 días hábiles desde el requerimiento - Adjudicación: 5 días hábiles desde la recepción de la documentación
⚠ Ojo en el examen	No cabe declarar desierta la licitación si hay alguna oferta admisible. Con el precio como único criterio, la mejor oferta es la de precio más bajo .

2.2 Resolución y notificación de la adjudicación (art. 151.1)

Artículo 151. Resolución y notificación de la adjudicación (LCSP)

BOE

1. La resolución de adjudicación **deberá ser motivada** y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante **en el plazo de 15 días**.

FICHA	
Qué	Resolución de adjudicación

Quién	Órgano de contratación
Cómo	Motivada; se notifica a candidatos y licitadores y se publica en el perfil de contratante
Plazos y mayorías	Publicación en el perfil: 15 días
⚠ Ojo en el examen	La notificación debe permitir interponer un recurso suficientemente fundado (151.2) e indicar el plazo de formalización.

2.3 Formalización (art. 153)

Artículo 153. Formalización de los contratos (LCSP)

BOE

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse **en documento administrativo** que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

En los contratos basados en un acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición, no resultará necesaria la formalización del contrato.

3. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran **quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación** a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato **en plazo no superior a cinco días** a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse **no más tarde de los quince días hábiles siguientes** a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.

4. Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36.1 y 131.3 para los contratos menores, y en el artículo 36.3 para los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, y salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, **no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.**

FICHA

Qué	Formalización del contrato
Quién	Órgano de contratación y adjudicatario (que puede pedir escritura pública a su costa)

Cómo	• Documento administrativo, título suficiente para acceder a cualquier registro público • Sin cláusulas que alteren los términos de la adjudicación • Basados en un acuerdo marco: no requieren formalización
Plazos y mayorías	• Si cabe recurso especial: no antes de 15 días hábiles desde la notificación; después, formalización en 5 días desde el requerimiento • Si no cabe: no más tarde de 15 días hábiles desde la notificación • No formalización imputable al adjudicatario: penalidad del 3 % del presupuesto base (sin IVA)
⚠ Ojo en el examen	Sin formalización no hay ejecución (salvo menores, basados y emergencia). Las CC. AA. pueden ampliar el plazo de espera hasta un mes.

III.3 El procedimiento abierto y el abierto simplificado (arts. 156, 158 y 159)

CONCEPTO CLAVE

Procedimiento abierto simplificado: Procedimiento abierto con anuncio solo en el perfil de contratante para obras de hasta 2.000.000 € y suministros y servicios por debajo del umbral SARA de la AGE (art. 159).

3.1 Procedimiento abierto: delimitación y plazos (art. 156)

Artículo 156. Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación (LCSP)

BOE

1. En el procedimiento abierto **todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación** de los términos del contrato con los licitadores.
2. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones **no será inferior a treinta y cinco días**, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
6. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones **no será inferior a quince días**, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. En los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, **como mínimo, de veintiséis días**.

FICHA	
Qué	Procedimiento abierto
Quién	Todo empresario interesado presenta proposición
Cómo	Sin negociación de los términos del contrato
Plazos y mayorías	• Armonizados: al menos 35 días (obras, suministros y servicios) o 30 (concesiones), desde el envío del anuncio a la Oficina de Publicaciones de la UE • No armonizados de las AAPP: al menos 15 días desde el día siguiente a la publicación en el perfil; obras y concesiones, al menos 26 días

⚠ **Ojo en el examen**

El plazo SARA se cuenta desde el **envío** a la Oficina de Publicaciones de la UE; el no SARA, desde la **publicación en el perfil de contratante**. El SARA puede reducirse (156.3: información previa, urgencia, medios electrónicos).

3.2 Plazo para adjudicar (art. 158)

Examen

Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2019, pregunta 55; GACE-P 2019, pregunta 49; Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2022), cuestión 1 b).

Artículo 158. Adjudicación (LCSP)

BOE

1. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer **en el plazo máximo de quince días** a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación **será de dos meses** a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores **tendrán derecho a retirar su proposición**, y a la devolución de la garantía provisional, de existir esta.

FICHA

Qué	Plazo máximo de adjudicación en el abierto
Quién	Órgano de contratación
Cómo	Se cuenta desde la apertura de las proposiciones
Plazos y mayorías	• Precio como único criterio: 15 días • Pluralidad de criterios (o solo el coste del ciclo de vida): 2 meses, salvo otro plazo en el pliego
⚠ Ojo en el examen	Si no se adjudica a tiempo, los licitadores pueden retirar su proposición y recuperar la garantía provisional.

3.3 Procedimiento abierto simplificado (art. 159)

Examen

Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2022, pregunta 47; GACE-P 2022, pregunta 47; GACE-E 2022, pregunta 47; Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2022), cuestión 2 b); Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L y GACE-P 2024), cuestión 4.

Artículo 159. Procedimiento abierto simplificado (LCSP)

BOE

1. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:
 - a) Que su valor estimado sea **igual o inferior a 2.000.000 de euros** en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los artículos 21.1, letra a), y 22.1, letra a), de esta Ley, respectivamente, o a sus correspondientes actualizaciones.
 - b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el **veinticinco por ciento** del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del total.

2. El anuncio de licitación del contrato **únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante** del órgano de contratación. Toda la documentación necesaria para la presentación de la oferta tiene que estar disponible por medios electrónicos desde el día de la publicación del anuncio en dicho perfil de contratante.
3. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. **En los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.**
4. La tramitación del procedimiento se ajustará a las siguientes especialidades:
- b) **No procederá la constitución de garantía provisional** por parte de los licitadores.
6. En contratos de obras de valor estimado **inferior a 80.000 euros**, y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado **inferior a 60.000 euros**, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación:
- a) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante. No obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.
- b) **Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia** económica y financiera y técnica o profesional.
- f) **No se requerirá la constitución de garantía definitiva.**

FICHA	
Qué	Procedimiento abierto simplificado y su tramitación sumaria (159.6)
Quién	Órgano de contratación (es potestativo: «podrán acordar»); licitadores inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (o registro autonómico)
Cómo	- Anuncio solo en el perfil de contratante - Sin garantía provisional 159.6: sin solvencia y sin garantía definitiva; oferta en un único sobre valorada por fórmulas
Plazos y mayorías	- Obras: ≤ 2.000.000 €; suministros y servicios: < umbral SARA de la AGE (140.000 €, arts. 21.1 a y 22.1 a) - Criterios de juicio de valor: ≤ 25 % (≤ 45 % en prestaciones intelectuales) - Proposiciones: al menos 15 días (obras, 20) 159.6: obras < 80.000 €, suministros y servicios < 60.000 €; proposiciones, al menos 10 días hábiles
⚠ Ojo en el examen	Obras: «igual o inferior » a 2.000.000 €; en el 159.6, « inferior » a 80.000/60.000 €. El 159.6 no se aplica a las prestaciones de carácter intelectual .

III.4 Procedimiento restringido y procedimientos con negociación (arts. 160, 162, 166 y 168)

4.1 Procedimiento restringido (art. 160)

Artículo 160. Caracterización (LCSP)

BOE

1. En el procedimiento restringido cualquier empresa interesada podrá presentar una **solicitud de participación** en respuesta a una convocatoria de licitación.
2. Solo podrán presentar proposiciones aquellos empresarios que, a su solicitud y **en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación.**
3. En este procedimiento **estará prohibida toda negociación** de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.
4. Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales de especial complejidad, como es el caso de algunos servicios de consultoría, de arquitectura o de ingeniería.

FICHA	
Qué	Procedimiento restringido
Quién	Cualquier empresa solicita participar; solo presentan proposición las seleccionadas por su solvencia
Cómo	Dos fases: solicitudes de participación → invitación a los seleccionados
Plazos y mayorías	Mínimo de invitados: cinco (art. 162.2, → III.4.2)
⚠ Ojo en el examen	Sin negociación. Especialmente adecuado para servicios intelectuales de especial complejidad (consultoría, arquitectura, ingeniería).

4.2 Selección de candidatos (art. 162.2)

Artículo 162. Selección de candidatos (LCSP)

BOE

2. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, **que no podrá ser inferior a cinco**. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.

FICHA	
Qué	Número de candidatos invitados
Quién	Órgano de contratación
Cómo	Fija en el anuncio un número mínimo (y, si quiere, un máximo)
Plazos y mayorías	Mínimo: cinco ; si cumplen menos, puede seguir con los que reúnan las condiciones
⚠ Ojo en el examen	Nunca puede invitar a quien no haya solicitado participar ni a quien no cumpla las condiciones.

4.3 Procedimientos con negociación (art. 166.1 y 3)

Artículo 166. Caracterización y delimitación de la materia objeto de negociación (LCSP)

BOE

1. En los procedimientos con negociación la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, **tras negociar las condiciones del contrato con uno o varios candidatos.**

3. Los procedimientos con negociación podrán utilizarse en los casos enumerados en los artículos 167 y 168. Salvo que se dieran las circunstancias excepcionales que recoge el artículo 168, los órganos de contratación **deberán publicar un anuncio de licitación**.

FICHA	
Qué	Procedimientos con negociación
Quién	Órgano de contratación; adjudica al licitador justificadamente elegido
Cómo	Negocia las condiciones del contrato con uno o varios candidatos
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Regla: con anuncio (licitación con negociación, art. 167); sin anuncio solo en los casos excepcionales del art. 168.

4.4 Negociado sin publicidad (art. 168 a y b)

Artículo 168. Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad (LCSP)

BOE

Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación **únicamente en los siguientes casos**:

a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que:

1.º **No se haya presentado ninguna oferta**; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite.

2.º Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga por objeto la creación o adquisición de una obra de arte única no integrante del Patrimonio Histórico español o actuación artística única; que no exista competencia por razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial.

b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que:

1.º **Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles** para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119.

FICHA	
Qué	Negociado sin publicidad: supuestos tasados
Quién	Órgano de contratación

Cómo	Entre otros: • Abierto o restringido sin ofertas o sin ofertas adecuadas, sin modificar sustancialmente las condiciones ni incrementar el presupuesto base • Un único empresario posible: obra de arte o actuación artística única, falta de competencia técnica, derechos exclusivos • Contrato secreto o reservado • Imperiosa urgencia imprevisible y no imputable al órgano (obras, suministros y servicios) • Supuestos propios del suministro, de los servicios y de la repetición de obras o servicios (168 c a e)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La ley dice « únicamente » en esos casos. La imperiosa urgencia solo cabe cuando la tramitación urgente del art. 119 no basta .

III.5 Cuadro de procedimientos (esquema)

Esquema de elaboración propia: resume los artículos citados; no es texto legal.

Procedimiento	Artículos	Quién presenta oferta	Rasgo y cifras que se preguntan
Abierto	156 a 158	Todo empresario interesado	Sin negociación; SARA ≥ 35 días (concesiones ≥ 30); no SARA ≥ 15 días (obras y concesiones ≥ 26); adjudicar en 15 días (solo precio) o 2 meses
Abierto simplificado	159	Inscritos en el Registro Oficial de Licitadores	Obras $\leq 2.000.000$ €; suministros y servicios < 140.000 €; juicio de valor ≤ 25 %; sin garantía provisional
Simplificado sumario	159.6	Ídem	Obras < 80.000 €; suministros y servicios < 60.000 €; ≥ 10 días hábiles; sin solvencia ni garantía definitiva
Restringido	160 a 162	Los seleccionados por su solvencia	Mínimo cinco invitados; sin negociación
Licitación con negociación	166 y 167	Los candidatos	Con anuncio; supuestos del 167
Negociado sin publicidad	166 y 168	Los invitados	Sin anuncio; «únicamente» los supuestos del 168
Contrato menor	118 y 131.3	Adjudicación directa	Obras < 40.000 €; suministros y servicios < 15.000 €; máximo un año, sin prórroga

GUÍA

- Procedimientos ordinarios: **abierto y restringido**, con pluralidad de criterios (mejor relación **calidad-precio**) (131 y 145).
- Requerimiento al mejor licitador: **10 días hábiles**; adjudicación: **5 días hábiles**; publicación: **15 días**; no cabe declarar **desierta** la licitación si hay alguna oferta admisible (150 y 151).
- Formalización: si cabe recurso especial, espera de **15 días hábiles** y después **5 días**; si no, como máximo **15 días hábiles**; penalidad del **3 %** (153).
- Abierto simplificado: obras $\leq 2.000.000$ €, juicio de valor ≤ 25 %; sumario: obras < 80.000 € y suministros y servicios < 60.000 € (159).
- Restringido: mínimo **cinco** invitados (162); negociado sin publicidad: **únicamente** los supuestos del 168.

Sección 5

IV. ¿Qué efectos tiene el contrato y cómo se cumple y se extingue?

IV.1 Efectos: régimen jurídico y prerrogativas (arts. 188 a 191)

1.1 Régimen de los efectos y vinculación al contrato (arts. 188 y 189)

Artículo 188. Régimen jurídico (LCSP)

BOE

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que hace referencia el apartado 2 del artículo 25 y por los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y particulares, o documento descriptivo que sustituya a éstos.

Artículo 189. Vinculación al contenido contractual (LCSP)

BOE

Los contratos deberán cumplirse **a tenor de sus cláusulas**, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las Administraciones Públicas.

FICHA

Qué	Qué rige los efectos del contrato administrativo
Quién	—
Cómo	Las normas del art. 25.2 (LCSP y su desarrollo; supletoriamente, derecho administrativo y privado) y los pliegos
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Los contratos se cumplen a tenor de sus cláusulas , sin perjuicio de las prerrogativas de la Administración (→ IV.1.2).

1.2 Prerrogativas (art. 190)

Artículo 190. Enumeración (LCSP)

BOE

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de **interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos de esta.**

FICHA	
Qué	Prerrogativas de la Administración
Quién	El órgano de contratación
Cómo	• Interpretar el contrato • Resolver las dudas sobre su cumplimiento • Modificarlo por razones de interés público • Declarar la responsabilidad del contratista • Suspender la ejecución • Acordar la resolución y determinar sus efectos
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Tiene también facultades de inspección , sin un derecho general a inspeccionar las instalaciones del contratista (190, párrafo segundo).

1.3 Procedimiento de ejercicio (art. 191)

Artículo 191. Procedimiento de ejercicio (LCSP)

BOE

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas en el artículo anterior, **deberá darse audiencia al contratista.**
2. En la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos en los artículos 109 y 195.
3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación:
 - a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, **cuando se formule oposición por parte del contratista.**
 - b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea **superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.**
 - c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía **igual o superior a 50.000 euros.** Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la correspondiente Comunidad Autónoma.
4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación **pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.**

FICHA	
Qué	Cómo se ejercen las prerrogativas

Quién	Órgano de contratación; informe del Servicio Jurídico (sector público estatal); dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente en los casos del 191.3
Cómo	- Audiencia al contratista - Dictamen preceptivo: interpretación, nulidad y resolución con oposición del contratista; modificaciones no previstas de más del 20 % con precio de 6.000.000 € o más; reclamaciones por responsabilidad contractual de 50.000 € o más
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Los acuerdos ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos . Sin oposición del contratista no hace falta el dictamen para interpretar o resolver.

IV.2 Ejecución: penalidades, daños, riesgo y ventura y pago (arts. 192, 193 y 196 a 198)

CONCEPTO CLAVE

Riesgo y ventura: Principio por el que la ejecución del contrato corre a cargo y riesgo del contratista (art. 197).

2.1 Cumplimiento defectuoso: penalidades (art. 192.1)

Artículo 192. Incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso (LCSP)

BOE

1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas **no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato.**

FICHA	
Qué	Penalidades por cumplimiento defectuoso o incumplimiento de compromisos
Quién	Las prevén los pliegos; las impone el órgano de contratación
Cómo	Proporcionales a la gravedad del incumplimiento
Plazos y mayorías	- Cada penalidad: máximo 10 % del precio (sin IVA) - Total: máximo 50 % del precio
⚠ Ojo en el examen	Ante un incumplimiento parcial imputable al contratista, la Administración puede optar por resolver o penalizar (192.2).

2.2 Demora en la ejecución (art. 193)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L 2025), cuestión 1 c).

Artículo 193. Demora en la ejecución (LCSP)

BOE

1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
2. La constitución en mora del contratista **no precisará intimación previa** por parte de la Administración.
3. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de **0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato**, IVA excluido.
4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un **múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato**, IVA excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

FICHA	
Qué	Demora del contratista
Quién	El contratista debe cumplir el plazo total y los parciales
Cómo	La Administración opta: resolución o penalidades diarias
Plazos y mayorías	• 0,60 € por cada 1.000 € del precio (sin IVA), por día • Cada vez que las penalidades alcanzan un múltiplo del 5 % del precio: puede resolver o seguir con nuevas penalidades
⚠ Ojo en el examen	La mora no requiere intimación previa. El pliego puede fijar otras penalidades si se justifica (193.3).

2.3 Daños a terceros (art. 196)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L 2025), cuestión 2 a).

Artículo 196. Indemnización de daños y perjuicios causados a terceros (LCSP)

BOE

1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como **consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración**, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, **dentro del año siguiente a la producción del hecho**, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.

FICHA	
Qué	Responsabilidad por daños a terceros
Quién	Regla: el contratista ; la Administración , si derivan de una orden suya inmediata y directa o de vicios del proyecto
Cómo	Los terceros pueden pedir al órgano de contratación que, oído el contratista, informe sobre a quién corresponde la responsabilidad

Plazos y mayorías	Requerimiento: dentro del año siguiente al hecho; interrumpe la prescripción
⚠ Ojo en el examen	La orden de la Administración debe ser causa inmediata y directa del daño.

2.4 Riesgo y ventura (art. 197)

Artículo 197. Principio de riesgo y ventura (LCSP)

BOE

La ejecución del contrato se realizará **a riesgo y ventura del contratista**, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en el artículo 239.

FICHA	
Qué	Principio de riesgo y ventura
Quién	El contratista asume el riesgo de la ejecución
Cómo	—
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Salvedad: lo establecido para el contrato de obras en el art. 239 (fuerza mayor; tema IV.6).

2.5 Pago del precio (art. 198.1 y 4 a 6)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L extraordinario 2022), cuestión 2.

Artículo 198. Pago del precio (LCSP)

BOE

1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el contrato.
4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio **dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra** o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
5. Si la demora en el pago fuese **superior a cuatro meses**, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.
6. Si la demora de la Administración fuese **superior a seis meses**, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

FICHA

Qué	Pago del precio y demora de la Administración
Quién	La Administración paga; el contratista debe presentar la factura en plazo
Cómo	Abono total o parcial, a cuenta o en cada vencimiento (198.2)
Plazos y mayorías	• Pago: 30 días desde la aprobación de certificaciones o documentos de conformidad; después, intereses de demora • Demora de más de 4 meses: el contratista puede suspender (con un mes de preaviso) • Demora de más de 6 meses: puede resolver y ser resarcido
⚠ Ojo en el examen	Escalera 30 días → 4 meses → 6 meses . Las CC. AA. pueden reducir esos plazos (198.8).

IV.3 Extinción: cumplimiento y resolución (arts. 209 a 213)

3.1 Formas de extinción (art. 209)

Artículo 209. Extinción de los contratos (LCSP)

BOE

Los contratos se extinguirán **por su cumplimiento o por resolución**, acordada de acuerdo con lo regulado en esta Subsección 5.^a

FICHA	
Qué	Cómo se extingue el contrato
Quién	—
Cómo	Dos formas: cumplimiento o resolución
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La invalidez no es una forma de extinción del art. 209: se estudia aparte (→ VI.1).

3.2 Cumplimiento y recepción (art. 210.1 a 3)

Artículo 210. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación (LCSP)

BOE

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y **a satisfacción de la Administración, la totalidad de la prestación**.
2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad **dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato**, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión.

3. En los contratos se fijará un **plazo de garantía** a contar de la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.

FICHA	
Qué	Cumplimiento y recepción
Quién	El contratista cumple; la Administración recibe (la Intervención puede asistir)
Cómo	Acto formal y positivo de recepción o conformidad
Plazos y mayorías	- Recepción: un mes desde la entrega (u otro plazo del pliego) - Plazo de garantía desde la recepción; liquidación en 30 días desde el acta, salvo obras (210.4)
⚠ Ojo en el examen	Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones, queda extinguida la responsabilidad del contratista.

3.3 Causas de resolución (art. 211)

Artículo 211. Causas de resolución (LCSP)

BOE

1. Son causas de resolución del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 relativo a la sucesión del contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

c) **El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.**

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por **un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato**, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

g) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del mismo, **en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato**, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

h) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.

i) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

2. En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá atenderse a **la que haya aparecido con prioridad en el tiempo**.

FICHA	
Qué	Causas de resolución
Quién	—
Cómo	• Muerte, incapacidad o extinción de la personalidad del contratista • Concurso o insolvencia • Mutuo acuerdo • Demora del contratista (retraso de más de un tercio del plazo inicial sobre el plan de trabajos) • Demora de la Administración en el pago (más de 6 meses) • Incumplimiento de la obligación principal (u obligaciones esenciales tipificadas) • Imposibilidad de ejecutar sin poder modificar, o modificaciones del 205 de más del 20 % • Las específicas de cada tipo de contrato • Impago de salarios o incumplimiento de convenios
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Si concurren varias causas, se atiende a la que apareció primero en el tiempo (211.2).

3.4 Aplicación de las causas (art. 212)

Artículo 212. Aplicación de las causas de resolución (LCSP)

BOE

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, **de oficio o a instancia del contratista**, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.
2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y las modificaciones del contrato en los casos en que no se den las circunstancias establecidas en los artículos 204 y 205, **darán siempre lugar a la resolución del contrato**.
4. La resolución por mutuo acuerdo **solo podrá tener lugar cuando no concorra otra causa de resolución que sea imputable al contratista**, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.
8. Los expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de **ocho meses**.

FICHA	
Qué	Cómo se acuerda la resolución
Quién	El órgano de contratación , de oficio o a instancia del contratista
Cómo	• Insolvencia y modificaciones sin los requisitos de los arts. 204 y 205: resolución siempre • Mutuo acuerdo: solo sin otra causa imputable al contratista y por razones de interés público

Plazos y mayorías	Expediente: instruido y resuelto en un máximo de ocho meses
⚠ Ojo en el examen	La resolución por mutuo acuerdo es subsidiaria : no cabe si hay otra causa imputable al contratista.

3.5 Efectos de la resolución (art. 213.1 a 4)

Artículo 213. Efectos de la resolución (LCSP)

BOE

1. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo válidamente estipulado por ellas.
2. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.
3. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista **le será incautada la garantía** y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
4. Cuando la resolución se acuerde por las causas recogidas en la letra g) del artículo 211, el contratista tendrá derecho a una **indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar**, salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205.

FICHA	
Qué	Efectos de la resolución
Quién	—
Cómo	• Mutuo acuerdo: lo válidamente estipulado • Incumplimiento de la Administración: daños y perjuicios al contratista • Incumplimiento culpable del contratista: incautación de la garantía e indemnización de lo que exceda • Causa del 211.1 g): indemnización del 3 % de la prestación dejada de realizar, «salvo que la causa sea imputable al contratista o este rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205»
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	El acuerdo de resolución se pronuncia siempre sobre la garantía (213.5).

SÍNTESIS

- Efectos: normas del 25.2 y pliegos; el contrato se cumple a tenor de sus cláusulas, con las **prerrogativas** del órgano de contratación: interpretar, resolver dudas, modificar, declarar responsabilidad, suspender y resolver (188 a 190).
- Prerrogativas: audiencia al contratista; **Consejo de Estado** si hay oposición (interpretación, nulidad, resolución) y en los casos de 191.3; los acuerdos **agotan la vía administrativa** (191).
- Penalidades: **10 %** cada una y **50 %** en total; demora: **0,60 € por cada 1.000 €** diarios y cada **5 %**, opción de resolver (192 y 193).
- Riesgo y ventura del **contratista** (197); pago en **30 días**; suspensión a los **4 meses**; resolución a los **6 meses** (198).
- Extinción por **cumplimiento** (recepción en **un mes**) o **resolución** (causas del 211; expediente en **ocho meses**; incautación de la garantía si hay culpa del contratista).

Sección 6

V. ¿Cómo se revisan los precios y qué otras alteraciones caben?**V.1 La revisión de precios (arts. 103 a 105)****CONCEPTO CLAVE**

Revisión de precios: Ajuste periódico y predeterminado del precio por variaciones de costes, mediante fórmula fijada en el pliego, tras ejecutar el 20 % y pasar un año (arts. 103 a 105).

1.1 Procedencia y límites (art. 103)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2019, pregunta 52; GACE-L 2025 extraordinario, pregunta 56; Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L 2025), cuestión 4 d).

Artículo 103. Procedencia y límites (LCSP)**BOE**

1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de **revisión periódica y predeterminada** en los términos establecidos en este Capítulo.

Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios sólo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea **igual o superior a cinco años**. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.

3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, **al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización**. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el importe ejecutado en el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.

8. **El Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales** de los precios de los componentes básicos de costes incluidos en las fórmulas tipo de revisión de precios de los contratos, los cuales serán aprobados por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

FICHA	
Qué	Revisión de precios
Quién	La establece el órgano de contratación en el pliego, con su fórmula; los índices los elabora el INE y se aprueban por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado
Cómo	- Solo periódica y predeterminada - Contratos: obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento, suministro de energía y aquellos con recuperación de la inversión de cinco años o más (103.2) - Fórmula invariable durante la vigencia del contrato (103.4)
Plazos y mayorías	- Requisitos: ejecutado al menos el 20 % y transcurrido un año desde la formalización (salvo suministro de energía) - El primer 20 % y el primer año quedan excluidos de la revisión
⚠ Ojo en el examen	No son revisables las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial (103.2). Cayó en 2025: los índices los elabora el INE (está en el test).

1.2 Revisión con demora del contratista (art. 104)

Artículo 104. Revisión en casos de demora en la ejecución (LCSP)

BOE

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta serán aquellos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el contrato para la realización de la prestación en plazo, **salvo que los correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior**, en cuyo caso se aplicarán estos últimos.

FICHA	
Qué	Revisión en periodos de mora del contratista
Quién	—
Cómo	Se aplican los índices de las fechas previstas en el contrato, salvo que los del período real den un coeficiente inferior
Plazos y mayorías	—

⚠ **Ojo en el examen**

La mora **no beneficia** al contratista: se aplica el coeficiente **menor**.

1.3 Pago de la revisión (art. 105)

Artículo 105. Pago del importe de la revisión (LCSP)

BOE

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, **de oficio**, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

FICHA

Qué Pago del importe de la revisión

Quién La Administración, **de oficio**

Cómo Abono o descuento en las certificaciones o pagos parciales; expediente de gasto al comienzo del ejercicio

Plazos y mayorías Desajustes: en la certificación final o en la liquidación

⚠ **Ojo en el examen** No requiere solicitud del contratista: es **de oficio**, y puede ser al alza (abono) o a la baja (descuento).

V.2 La modificación del contrato (arts. 203 a 207)

2.1 Potestad de modificación (art. 203.1 y 2)

Artículo 203. Potestad de modificación del contrato (LCSP)

BOE

1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos **solo podrán ser modificados por razones de interés público** en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.

2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

- a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
- b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, **deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro** bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible ruina.

FICHA

Qué	Potestad de modificación
Quién	Órgano de contratación (procedimiento del art. 191, con las particularidades del 207)
Cómo	• Prevista en el pliego (art. 204) • No prevista, excepcionalmente, si cumple el art. 205
Plazos y mayorías	Durante la vigencia del contrato
⚠ Ojo en el examen	Fuera de esos casos: resolver y celebrar otro contrato. Sucesión del contratista, cesión, revisión de precios y ampliación del plazo tienen su propio régimen (203.1).

2.2 Modificaciones previstas en el pliego (art. 204)

Artículo 204. Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (LCSP) BOE

- Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia **hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial** cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la forma y con el contenido siguientes:
 - La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.
 - Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
- En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan **alterar la naturaleza global del contrato inicial**. En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

FICHA	
Qué	Modificaciones previstas en el PCAP
Quién	Órgano de contratación, si el pliego lo advirtió expresamente
Cómo	Cláusula clara, precisa e inequívoca: alcance, límites, naturaleza, condiciones objetivas y procedimiento; sin nuevos precios unitarios
Plazos y mayorías	Máximo 20 % del precio inicial
⚠ Ojo en el examen	Nunca puede alterar la naturaleza global del contrato (sustituir el objeto o cambiar el tipo de contrato).

2.3 Modificaciones no previstas (art. 205)

Examen **Preguntado en exámenes oficiales:** Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L 2025), cuestión 1 b).

Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales (LCSP)

BOE

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:

- a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.
- b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, **del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido**.

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que **una Administración diligente no hubiera podido prever**.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, **del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido**.

c) **Cuando las modificaciones no sean sustanciales**. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, **del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento**, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

FICHA

Qué Modificaciones no previstas: tres supuestos tasados

Quién Órgano de contratación

Cómo	• Solo las variaciones estrictamente indispensables (205.1 b) • a) Prestaciones adicionales cuando el cambio de contratista no es posible • b) Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles • c) Modificaciones no sustanciales
Plazos y mayorías	• a) y b): máximo 50 % del precio inicial (sin IVA) • c): es sustancial, entre otros casos, si supera el 15 % (obras) o el 10 % (demás contratos) del precio inicial
⚠ Ojo en el examen	En b), la imprevisibilidad se mide con una Administración diligente , y la modificación no puede alterar la naturaleza global del contrato.

2.4 Obligatoriedad para el contratista (art. 206)

Artículo 206. Obligatoriedad de las modificaciones del contrato (LCSP)

BOE

1. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que **no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato**, IVA excluido.
2. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

FICHA	
Qué	Cuándo obliga la modificación al contratista
Quién	—
Cómo	Las del art. 205 son obligatorias si no exceden del 20 %; si exceden, requieren conformidad por escrito del contratista o se resuelve el contrato (211.1 g)
Plazos y mayorías	20 % del precio inicial, sin IVA
⚠ Ojo en el examen	Más del 20 % sin conformidad → resolución (211.1 g) sin la indemnización del 3 % del art. 213.4, que se excluye cuando el contratista «rechace la modificación contractual propuesta por la Administración al amparo del artículo 205» (→ IV.3.5).

2.5 Especialidades de procedimiento (art. 207.2 y 3)

Artículo 207. Especialidades procedimentales (LCSP)

BOE

2. Antes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, **en un plazo no inferior a tres días**, formule las consideraciones que tenga por conveniente.
3. Los órganos de contratación que hubieran modificado un contrato que esté sujeto a regulación armonizada, a excepción de los contratos de servicios y de concesión de servicios enumerados en el anexo IV, en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205 deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el correspondiente anuncio de modificación conforme a lo establecido en esta Ley.

Asimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación **en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma**, que deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de contratación.

FICHA	
Qué	Especialidades procedimentales
Quién	Órgano de contratación; audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones si es un tercero
Cómo	• Audiencia al redactor (modificaciones del 205): al menos 3 días • Anuncio de modificación en el perfil de contratante, siempre, con las alegaciones e informes
Plazos y mayorías	Publicación en el perfil: 5 días desde la aprobación
⚠ Ojo en el examen	Las armonizadas modificadas por el 205.2 a) y b) se anuncian además en el DOUE (207.3).

V.3 Suspensión, cesión y subcontratación (arts. 208, 214 y 215)

3.1 Suspensión (art. 208)

Artículo 208. Suspensión de los contratos (LCSP)

BOE

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, **se extenderá un acta**, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel.

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas:

a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.

2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión.

3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el período de suspensión.

4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.

5.º Suprimido.

6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

- b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.
- c) El derecho a reclamar **prescribe en un año** contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.

FICHA	
Qué	Suspensión del contrato
Quién	La acuerda la Administración, o se produce por la demora en el pago de más de 4 meses (198.5)
Cómo	• Acta de oficio o a solicitud del contratista • La Administración abona los daños y perjuicios efectivamente sufridos, por los conceptos tasados (salvo otra cosa en el pliego)
Plazos y mayorías	Reclamación: prescribe en un año desde la orden de reanudar
⚠ Ojo en el examen	Solo se indemnizan los periodos documentados en el acta .

3.2 Cesión (art. 214)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico I (2.º ejercicio GACE-L 2025), cuestión 4 a) y b).

Artículo 214. Cesión de los contratos (LCSP)

BOE

1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista del artículo 98 y sin perjuicio de la subrogación que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario conforme al artículo 274.2 o del adjudicatario en el procedimiento de ejecución hipotecaria en virtud del artículo 275, la modificación subjetiva de los contratos solamente será posible por cesión contractual, **cuando obedezca a una opción inequívoca de los pliegos**, dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente.
2. Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar, como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:
 - a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. **El plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses**, transcurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
 - b) Que el cedente tenga ejecutado **al menos un 20 por 100 del importe del contrato** o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal.
 - c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
 - d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, **en escritura pública**.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente.

FICHA	
Qué	Cesión del contrato
Quién	Cedente (contratista), cesionario y órgano de contratación (autoriza)
Cómo	• Solo si los pliegos la prevén de forma inequívoca • Autorización previa y expresa • Cesionario con capacidad, solvencia (y clasificación, si se exigió) y sin prohibición de contratar • Escritura pública
Plazos y mayorías	• Autorización: 2 meses; silencio positivo • Cedente: ejecutado al menos el 20 % (concesiones: explotación durante una quinta parte del plazo)
⚠ Ojo en el examen	El cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones. No cabe si las cualidades del cedente fueron determinantes de la adjudicación (214.1).

3.3 Subcontratación (art. 215)

Artículo 215. Subcontratación (LCSP)

BOE

1. El contratista podrá concertar con terceros la **realización parcial de la prestación** con sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2.º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero.

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta Ley, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposición al contratista de **una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato**.

4. **Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal** que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la obligación a que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

7. Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 **tendrán en todo caso naturaleza privada**.

8. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera los subcontratistas **no tendrán acción directa frente a la Administración contratante** por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.

FICHA	
Qué	Subcontratación
Quién	Contratista principal y subcontratistas
Cómo	- Realización parcial, según los pliegos - Comunicación escrita al órgano de contratación, a más tardar al iniciar la ejecución - Los pliegos pueden reservar tareas críticas al contratista principal (215.2 e)
Plazos y mayorías	Infracción: penalidad de hasta el 50 % del subcontrato o resolución, si lo prevén los pliegos
⚠ Ojo en el examen	Los subcontratos son privados ; el subcontratista responde solo ante el contratista y no tiene acción directa contra la Administración.

SÍNTESIS

- Revisión de precios: solo **periódica y predeterminada**; requiere el **20 %** ejecutado y **un año** desde la formalización; índices del **INE**; se paga **de oficio** (103 a 105).
- Modificación: por **interés público**; prevista en el pliego hasta el **20 %** (204) o no prevista en los tres supuestos del 205 (adicionales e imprevisibles hasta el **50 %**; no sustanciales).
- Obligatoria para el contratista hasta el **20 %**; por encima, conformidad escrita o resolución (206).
- Suspensión con **acta**; cesión con autorización (**2 meses**, silencio positivo) y **20 %** ejecutado; subcontratación **parcial**, privada y sin acción directa contra la Administración.

Sección 7

VI. ¿Cuándo es inválido el contrato y cómo se recurre?

VI.1 Invalidez de los contratos (arts. 38 a 43)

1.1 Supuestos de invalidez (art. 38)

Artículo 38. Supuestos de invalidez (LCSP)

BOE

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, **serán inválidos**:

- Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil.
- Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo a que se refieren los artículos siguientes.
- En aquellos casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado.

FICHA

Qué	Tres vías de invalidez
Quién	Contratos de los poderes adjudicadores (y subvencionados del art. 23)
Cómo	• Causas de derecho civil (a) • Causas de derecho administrativo en los actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación (b) • Ilegalidad del clausulado (c)
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La invalidez administrativa procede de los actos preparatorios o de adjudicación .

1.2 Causas de nulidad de derecho administrativo (art. 39.1 y 2 a a c)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-P 2019, pregunta 43; GACE-E 2019, pregunta 46.

Artículo 39. Causas de nulidad de derecho administrativo (LCSP)

BOE

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo **las indicadas en el artículo 47 de la Ley 39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Serán igualmente nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes:
 - a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71.
 - b) **La carencia o insuficiencia de crédito**, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley, **salvo los supuestos de emergencia**.
 - c) **La falta de publicación del anuncio de licitación** en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.

FICHA

Qué	Causas de nulidad de derecho administrativo
Quién	—
Cómo	• Las del art. 47 de la Ley 39/2015 • Falta de capacidad, solvencia, habilitación o clasificación; prohibición de contratar • Carencia o insuficiencia de crédito (salvo emergencia) • Falta de publicación del anuncio de licitación en el medio preceptivo • Otras (letras d a h): formalización sin respetar plazos o la suspensión del recurso especial, incumplimientos en contratos basados, incumplimiento grave declarado por el TJUE, omisiones del pliego

Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	La falta de crédito es nulidad (no anulabilidad), salvo en la emergencia .

1.3 Causas de anulabilidad (art. 40)

Artículo 40. Causas de anulabilidad de derecho administrativo (LCSP)

BOE

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo **las demás infracciones del ordenamiento jurídico** y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las siguientes:

- El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos **en los artículos 204 y 205**.
- Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
- Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32, relativos a la condición de medio propio.

FICHA	
Qué	Causas de anulabilidad
Quién	—
Cómo	- Las demás infracciones del ordenamiento (art. 48 de la Ley 39/2015) - Modificaciones sin los requisitos de los arts. 204 y 205 - Ventajas a empresas que contrataron antes con cualquier Administración - Encargos a medios propios sin los requisitos del art. 32
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Modificar sin cumplir los arts. 204 y 205 es anulabilidad (y, además, acto recurrible en recurso especial, art. 44.2 d).

1.4 Revisión de oficio (art. 41.1 y 3)

Artículo 41. Revisión de oficio (LCSP)

BOE

1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de adjudicación de los contratos se efectuará de conformidad con lo establecido en el **Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015**, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán competentes para declarar la nulidad o lesividad de los actos a que se refieren los apartados anteriores **el órgano de contratación**, cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública. En este último caso, si la entidad contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.

FICHA	
Qué	Revisión de oficio de los actos preparatorios y de adjudicación
Quién	Declara la nulidad o la lesividad el órgano de contratación (AAPP) o el titular del departamento u organismo de adscripción o tutela (entidades que no son AAPP)
Cómo	Conforme al capítulo I del título V de la Ley 39/2015
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Esta competencia se entiende delegada con la de contratar, salvo la indemnización por nulidad, que resuelve el órgano delegante (41.4).

1.5 Efectos de la nulidad (art. 42.1 a 3)

Artículo 42. Efectos de la declaración de nulidad y efectos en supuestos de anulabilidad (LCSP)

BOE

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo contrato, que **entrará en fase de liquidación**, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. **La parte que resulte culpable deberá indemnizar** a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.
2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a estos y sus consecuencias.
3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un **grave trastorno al servicio público**, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

FICHA	
Qué	Efectos de la declaración de nulidad
Quién	—
Cómo	• Nulidad firme de actos preparatorios o de adjudicación → nulidad del contrato, que entra en liquidación • Restitución recíproca (o su valor) • La parte culpable indemniza a la otra • La nulidad de actos no preparatorios solo afecta a esos actos (42.2)
Plazos y mayorías	—

⚠ Ojo en el examen

Si la nulidad causa un **grave trastorno al servicio público**, pueden mantenerse los efectos del contrato con sus cláusulas hasta adoptar medidas urgentes (42.3).

1.6 Causas de invalidez de derecho civil (art. 43)

Artículo 43. Causas de invalidez de derecho civil (LCSP)

BOE

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en cuanto resulten de aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 38, se sujetará a los **requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos en el ordenamiento civil**, pero el procedimiento para hacerlas valer, cuando el contrato se haya celebrado por una Administración Pública, se someterá a lo previsto en los artículos anteriores para los actos y contratos administrativos anulables.

FICHA	
Qué	Invalidez por causas civiles
Quién	—
Cómo	Requisitos y plazos: los del derecho civil; procedimiento, si contrata una Administración Pública: el de los actos y contratos administrativos anulables
Plazos y mayorías	Los del ordenamiento civil
⚠ Ojo en el examen	Combinación: plazos civiles y procedimiento administrativo .

VI.2 El recurso especial en materia de contratación: actos recurribles y órgano (arts. 44 y 45)

CONCEPTO CLAVE

Recurso especial en materia de contratación: Recurso potestativo y gratuito contra anuncios, pliegos, actos de trámite cualificados, adjudicaciones y otros actos de contratos de cierta cuantía, que resuelve en el Estado el TACRC (arts. 44 a 60).

2.1 Contratos y actos recurribles (art. 44)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: GACE-L 2025, pregunta 50; Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L extraordinario 2024), cuestión 2.

Artículo 44. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles (LCSP)

BOE

1. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los actos y decisiones relacionados en el apartado 2 de este mismo artículo, cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea **superior a tres millones de euros**, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado **superior a cien mil euros**.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando, **por sus características no sea posible fijar su precio de licitación** o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios.

2. Podrán ser objeto del recurso las siguientes actuaciones:

- a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
- b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149.
- c) Los acuerdos de adjudicación.
- d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.
- e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.
- f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

4. No se dará este recurso en relación con los **procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia**.

5. Contra las actuaciones mencionadas en el presente artículo como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, **no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios**.

7. La interposición del recurso especial en materia de contratación **tendrá carácter potestativo y será gratuito** para los recurrentes.

FICHA	
Qué	Recurso especial: qué contratos y qué actos
Quién	Contratos de las Administraciones Públicas y demás poderes adjudicadores
Cómo	Actos recurribles (44.2): • Anuncios de licitación, pliegos y documentos contractuales • Actos de trámite cualificados (incluidas la admisión o exclusión de licitadores y de ofertas) • Acuerdos de adjudicación • Modificaciones que debieron ser objeto de nueva adjudicación • Encargos a medios propios que no cumplan los requisitos • Acuerdos de rescate de concesiones
Plazos y mayorías	• Obras y concesiones: valor estimado superior a 3.000.000 € • Suministros y servicios: superior a 100.000 € • Administrativos especiales: si no puede fijarse su precio de licitación o si su valor estimado supera el fijado para los servicios
⚠ Ojo en el examen	Potestativo y gratuito ; excluye los recursos administrativos ordinarios; no cabe en la emergencia . Cayó en 2025 (está en el test).

2.2 Órgano competente en el Estado (art. 45.1 y 5)

Artículo 45. Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado (LCSP)

BOE

1. En el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, el conocimiento y resolución de los recursos a que se refiere el artículo anterior estará encomendado al **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**, órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de cinco vocales. Cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo requiera, el número de vocales se incrementará mediante Real Decreto.

5. La duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de **seis años y no podrá prorrogarse**. Durante el tiempo en que se hallen prestando servicio en el Tribunal, tanto el Presidente como los Vocales pasarán a la situación de Servicios Especiales dentro de su cuerpo de origen.

FICHA	
Qué	Quién resuelve en el sector público estatal
Quién	El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública
Cómo	Plena independencia funcional; un Presidente y un mínimo de cinco vocales; al menos dos Secciones
Plazos y mayorías	Mandato: seis años , improrrogable
⚠ Ojo en el examen	Las Comunidades Autónomas y las entidades locales tienen su propio régimen (art. 46).

VI.3 Tramitación y resolución del recurso especial (arts. 48 a 50, 53 y 57 a 59)

3.1 Legitimación (art. 48)

Artículo 48. Legitimación (LCSP)

BOE

Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación **cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos**, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

Estarán también legitimadas para interponer este recurso, contra los actos susceptibles de ser recurridos, las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.

FICHA	
Qué	Quién puede recurrir
Quién	Cualquier persona física o jurídica con derechos o intereses legítimos afectados; también las organizaciones sindicales (incumplimientos sociales o laborales) y la organización empresarial sectorial representativa

Cómo	—
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Basta un perjuicio o afectación directa o indirecta , actual o posible.

3.2 Medidas cautelares (art. 49.1 y 2)

Artículo 49. Solicitud de medidas cautelares (LCSP)

BOE

1. **Antes de interponer el recurso especial**, las personas legitimadas para ello podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas cautelares. Tales medidas irán dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas, las destinadas a suspender o a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de contratación.

2. El órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares **dentro de los cinco días hábiles siguientes** a la presentación del escrito en que se soliciten.

A estos efectos, el órgano que deba resolver, en el mismo día en que se reciba la petición de la medida cautelar, comunicará la misma al órgano de contratación, que dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas o a las propuestas por el propio órgano decisorio. Si transcurrido este plazo no se formularan alegaciones se continuará el procedimiento.

Contra las resoluciones dictadas en este procedimiento **no cabrá recurso alguno**, sin perjuicio de los que procedan contra las resoluciones que se dicten en el procedimiento principal.

FICHA	
Qué	Medidas cautelares
Quién	Las piden los legitimados al órgano competente para resolver el recurso
Cómo	Incluso antes de recurrir; pueden suspender el procedimiento o decisiones del órgano de contratación
Plazos y mayorías	- Decisión motivada: 5 días hábiles - Alegaciones del órgano de contratación: 2 días hábiles
⚠ Ojo en el examen	Contra la decisión sobre las medidas cautelares no cabe recurso alguno (sin perjuicio de recurrir la resolución principal).

3.3 Plazo de interposición (art. 50.1 a y d)

Examen Preguntado en exámenes oficiales: Supuesto práctico II (2.º ejercicio GACE-L extraordinario 2024), cuestión 2.

Artículo 50. Iniciación del procedimiento y plazo (LCSP)

BOE

1. El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse **en el plazo de quince días hábiles**. Dicho plazo se computará:

a) Cuando se interponga contra el anuncio de licitación, el plazo comenzará a contarse a partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.

d) Cuando se interponga contra la adjudicación del contrato el cómputo se iniciará **a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado esta** de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta a los candidatos o licitadores que hubieran sido admitidos en el procedimiento.

FICHA	
Qué	Cuándo se recurre
Quién	El recurrente, por escrito
Cómo	• Contra el anuncio: desde el día siguiente a su publicación en el perfil de contratante • Contra la adjudicación: desde el día siguiente a su notificación
Plazos y mayorías	15 días hábiles (plazos especiales para las nulidades del 39.2 c a f: 30 días o 6 meses, 50.2)
⚠ Ojo en el examen	Con carácter general, quien ya presentó oferta no puede recurrir después los pliegos (50.1 b).

3.4 Suspensión automática (art. 53)

Artículo 53. Efectos derivados de la interposición del recurso (LCSP)

BOE

Una vez interpuesto el recurso **quedará en suspenso la tramitación del procedimiento cuando el acto recurrido sea el de adjudicación**, salvo en el supuesto de contratos basados en un acuerdo marco o de contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, sin perjuicio de las medidas cautelares que en relación a estos últimos podrían adoptarse en virtud de lo señalado en el artículo 56.3.

FICHA	
Qué	Efecto suspensivo del recurso
Quién	—
Cómo	Si se recurre la adjudicación , el procedimiento queda en suspenso
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Excepto en los contratos basados en un acuerdo marco y los específicos de un sistema dinámico. La suspensión automática es solo para la adjudicación ; para lo demás, medidas cautelares.

3.5 Resolución y silencio (art. 57.1 y 5)

Artículo 57. Resolución del recurso especial (LCSP)

BOE

1. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso **dentro de los cinco días hábiles siguientes**, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados.

5. **Transcurridos dos meses** contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.

FICHA	
Qué	Resolución del recurso
Quién	El órgano competente (en el Estado, el TACRC)
Cómo	Estima total o parcialmente, desestima o inadmite, de forma motivada y congruente (57.2)
Plazos y mayorías	• Resolver: 5 días hábiles tras las alegaciones y, en su caso, la prueba • Silencio: 2 meses desde el día siguiente a la interposición
⚠ Ojo en el examen	El silencio es desestimatorio , a efectos de interponer el recurso contencioso-administrativo.

3.6 Multas por temeridad o mala fe (art. 58.2)

Artículo 58. Indemnizaciones y multas (LCSP)

BOE

2. En caso de que el órgano competente aprecie **temeridad o mala fe** en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá acordar la imposición de una multa al responsable de la misma.

El importe de la multa será de **entre 1.000 y 30.000 euros**, determinándose su cuantía en función de la mala fe apreciada y el perjuicio ocasionado al órgano de contratación y a los restantes licitadores, así como del cálculo de los beneficios obtenidos.

FICHA	
Qué	Multas al recurrente temerario
Quién	El órgano que resuelve el recurso
Cómo	Si aprecia temeridad o mala fe en el recurso o en la solicitud de medidas cautelares
Plazos y mayorías	Multa de 1.000 a 30.000 €
⚠ Ojo en el examen	A solicitud del interesado, también puede imponer a la entidad contratante la obligación de indemnizar al recurrente (58.1).

3.7 Efectos de la resolución (art. 59)

Artículo 59. Efectos de la resolución del recurso especial (LCSP)

BOE

1. Contra la resolución dictada en este procedimiento **solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo** conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la resolución será **directamente ejecutiva**.

3. **No procederá la revisión de oficio** de la resolución ni de ninguno de los actos dictados por los órganos competentes para la resolución del recurso. Tampoco estarán sujetos a fiscalización por los órganos de control interno de las Administraciones a que cada uno de ellos se encuentre adscrito.

FICHA	
Qué	Qué cabe contra la resolución

Quién	—
Cómo	Solo recurso contencioso-administrativo ; la resolución es directamente ejecutiva
Plazos y mayorías	—
⚠ Ojo en el examen	Ni revisión de oficio ni fiscalización por los órganos de control interno (59.3).

Esquema de elaboración propia: resume los artículos citados; no es texto legal.

Recurso especial	Dato	Artículo
Obras y concesiones	Valor estimado > 3.000.000 €	44.1
Suministros y servicios	Valor estimado > 100.000 €	44.1
Carácter	Potestativo y gratuito; excluye los recursos ordinarios	44.5 y 7
Excluido	Procedimientos tramitados por emergencia	44.4
Órgano estatal	TACRC (mandato de seis años)	45
Plazo	15 días hábiles	50.1
Medidas cautelares	5 días hábiles; sin recurso	49.2
Suspensión automática	Solo si se recurre la adjudicación	53
Resolución	5 días hábiles; silencio negativo a los 2 meses	57
Multa por temeridad o mala fe	1.000 a 30.000 €	58.2
Contra la resolución	Solo contencioso-administrativo	59.1

SÍNTESIS

- Invalidez: civil, administrativa (actos preparatorios o de adjudicación) o por clausulado ilegal (38).
 - Nulidad: las del art. 47 de la Ley 39/2015 más las del 39.2 (falta de capacidad o solvencia, **falta de crédito** salvo emergencia, falta de **anuncio**...); anulabilidad: las demás, y las modificaciones sin los arts. 204 y 205 (40).
 - Revisión de oficio por el **órgano de contratación** (41); la nulidad firme lleva a la **liquidación** del contrato (42).
 - Recurso especial: obras y concesiones > **3.000.000 €**, suministros y servicios > **100.000 €**; **potestativo y gratuito**; no en emergencia; TACRC; **15 días hábiles**; suspensión automática si se recurre la **adjudicación**; contra la resolución, **contencioso**.
- **Fin del tema. Para fijarlo: el repaso del Cierre y el test («Práctica activa»), donde están las preguntas oficiales de 2025; después, el test.**

Sección 8

Cierre. Repaso en 10 minutos (por bloques)

Bloque	Lo esencial	Dato que más cae
I. Concepto, clases y elementos	Oneroso + entidad del art. 3; exclusiones; SARA; administrativos y privados; perfección; partes; presupuesto, valor estimado y precio	Umbrales 2026: 5.404.000 / 140.000 / 216.000 / 750.000 € ; basados en acuerdo marco: perfección con la adjudicación
II. Preparación	Expediente motivado; menores; urgencia y emergencia; pliegos	Menores: obras < 40.000 € , resto < 15.000 € ; emergencia: cuenta al Consejo de Ministros en 30 días
III. Adjudicación	Abierto y restringido; criterios calidad-precio; clasificación, adjudicación, formalización; simplificado; negociado	Formalización: 15 días hábiles de espera; simplificado: obras ≤ 2.000.000 €
IV. Efectos y extinción	Prerrogativas; penalidades; riesgo y ventura; pago; cumplimiento y resolución	Demora: 0,60 € por 1.000 € ; pago 30 días / 4 meses / 6 meses
V. Revisión y alteraciones	Revisión periódica y predeterminada; modificación prevista o no prevista; suspensión, cesión, subcontratación	Revisión: 20 % y un año ; índices del INE ; modificación prevista 20 % , no prevista 50 %
VI. Invalidez y recursos	Nulidad y anulabilidad; revisión de oficio; recurso especial	Recurso especial: obras > 3.000.000 € , resto > 100.000 € ; 15 días hábiles ; TACRC

Esquema de elaboración propia: resume los artículos citados; no es texto legal.

Cifra	Qué es	Artículo
15.000 € / 40.000 €	Contrato menor (suministros y servicios / obras), «inferior a»	118.1
60.000 € / 80.000 €	Abierto simplificado sumario (suministros y servicios / obras), «inferior a»	159.6
100.000 € / 3.000.000 €	Recurso especial (suministros y servicios / obras y concesiones), «superior a»	44.1
140.000 € / 216.000 €	SARA de suministros y servicios (AGE, OO. AA. y Seguridad Social / resto)	21.1 y 22.1
750.000 €	SARA de los servicios del anexo IV	22.1 c
2.000.000 €	Abierto simplificado de obras, «igual o inferior»	159.1 a
5.404.000 €	SARA de obras y concesiones	20.1
3 % / 5 %	Garantía provisional (presupuesto base) / definitiva (precio ofertado)	106.2 y 107.1
20 % / 50 %	Modificación prevista / modificación no prevista de los apartados a) y b)	204.1 y 205.2

OJO

Trampas frecuentes: «valor estimado **igual**» para el recurso especial (es **superior**); «se perfeccionan con su **formalización**» los basados en un acuerdo marco (con su **adjudicación**); «presupuesto base **sin IVA**» (es **con IVA**; el valor estimado es **sin IVA**); «el **Comité Superior de Precios** elabora los índices» (los elabora el **INE**); «prórroga **tácita**» (nunca); «el contrato menor de obras es **hasta 40.000 €**» (es **inferior a 40.000 €**); «recurso especial en la tramitación de **emergencia**» (no cabe); «el silencio en el recurso especial es **positivo**» (es **desestimatorio**).

Cómo se pregunta

⚠ ATENCIÓN EXAMEN

Las preguntas de contratos son de **dato exacto**: una cifra (umbral, años, porcentaje), un **órgano** (Ministro, INE, TACRC) o una **palabra** («superior» frente a «igual», «precio de licitación» frente a «valor estimado», «adjudicación» frente a «formalización»). Las de umbrales se resuelven con el cuadro de **1.3.3**: identifica el **tipo** de contrato, la **entidad** (¿AGE, organismo autónomo o Seguridad Social?) y compara el **valor estimado**.

SECCIÓN 9

Glosario de **conceptos**

Términos clave del tema, con su definición y la categoría a la que pertenecen.

Concepto**Contrato del sector público**

■ Contrato oneroso, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrado por una entidad del art. 3 LCSP (art. 2.1).

Concepto**Poder adjudicador**

■ Entidad del art. 3.3 LCSP: las Administraciones Públicas, las fundaciones públicas, las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y ciertas entidades de interés general financiadas o controladas por otro poder adjudicador.

Clases**Contrato sujeto a regulación armonizada**

■ Contrato de un poder adjudicador cuyo valor estimado iguala o supera los umbrales de los arts. 20 a 22 LCSP (art. 19.1).

Clases**Contrato administrativo especial**

■ Contrato de una Administración Pública declarado administrativo por una ley o vinculado a su giro o tráfico específico o a una finalidad pública de su competencia (art. 25.1 b).

Clases**Contrato privado**

■ Contrato del sector público no administrativo (art. 26); si lo celebra una Administración, su preparación y adjudicación se rigen por la LCSP y sus efectos y extinción por el derecho privado.

Elementos**Perfección**

■ Momento en que nace el contrato: con su formalización o, en los basados en un acuerdo marco, con su adjudicación (art. 36).

Elementos**Presupuesto base de licitación**

■ Límite máximo de gasto que puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA (art. 100.1).

Elementos**Valor estimado**

■ Importe total del contrato sin IVA según las estimaciones del órgano de contratación, con prórrogas y modificaciones previstas; determina umbrales y procedimientos (art. 101).

Preparación**Contrato menor**

■ Contrato de obras de valor estimado inferior a 40.000 € o de suministro o servicios inferior a 15.000 €, con expediente simplificado (art. 118).

Preparación**Tramitación de emergencia**

- *Régimen excepcional para actuar de inmediato ante catástrofes, grave peligro o necesidades de la defensa nacional, sin expediente ni requisitos formales (art. 120).*

Preparación**Pliego de cláusulas administrativas particulares**

- *Documento aprobado por el órgano de contratación antes de la licitación que contiene los criterios y los derechos y obligaciones de las partes; sus cláusulas son parte del contrato (art. 122).*

Adjudicación**Procedimiento abierto simplificado**

- *Procedimiento abierto con anuncio solo en el perfil de contratante para obras de hasta 2.000.000 € y suministros y servicios por debajo del umbral SARA de la AGE (art. 159).*

Efectos**Riesgo y ventura**

- *Principio por el que la ejecución del contrato corre a cargo y riesgo del contratista (art. 197).*

Alteraciones**Revisión de precios**

- *Ajuste periódico y predeterminado del precio por variaciones de costes, mediante fórmula fijada en el pliego, tras ejecutar el 20 % y pasar un año (arts. 103 a 105).*

Recursos**Recurso especial en materia de contratación**

- *Recurso potestativo y gratuito contra anuncios, pliegos, actos de trámite cualificados, adjudicaciones y otros actos de contratos de cierta cuantía, que resuelve en el Estado el TACRC (arts. 44 a 60).*

SECCIÓN 10

Cronología e hitos

Fechas y normas del tema, ordenadas cronológicamente.

2014

Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (citadas en el título de la Ley 9/2017)

■ *La LCSP las transpone al ordenamiento español*

2017

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (BOE de 9-11-2017)

■ *Régimen vigente de los contratos del sector público*

2018

Entrada en vigor de la Ley 9/2017 (fecha de vigencia del BOE: 9-3-2018)

■ *Primera versión vigente del texto consolidado*

2025

Orden HAC/1517/2025, de 18 de diciembre (BOE de 26-12-2025)

■ *Límites de los contratos a partir del 1-1-2026: nueva redacción de los arts. 20 a 22 (5.404.000, 140.000 y 216.000 €)*